

CAPITULO I.

RUTAS, COMPONENTES E INSTITUCIONALIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE A GRUPOS ÉTNICOS.

Decretos 4633, 4634, 4635 de 2011.

Elaboró: Zoila Rosa Torres Noguera

Sonia Cristina Cantillo Cavanzo

Francis Clarizza Vargas Díaz

Revisó y Coordinó: Jorge Enrique Espitia Zamora

Fecha de entrega para primera revisión: 15 de abril de 2013.

Conclusiones y reflexiones

Como producto de la lectura comparada de los Decretos-ley de víctimas de grupos étnicos, surgen algunas reflexiones o puntos críticos que vale pena señalar en un contexto de análisis. Estas reflexiones no intentan tener un punto final de discusión, sino que por el contrario proponen interrogantes abiertos que incentiven un pensamiento amplio y constructivo sobre la normatividad.

Principio de favorabilidad: Un principio concurrente en los tres decretos es el de favorabilidad, según el cual, en caso de que exista un conflicto normativo se realizará la interpretación más favorable y con mayores garantías para los sujetos. Por otra parte, la importancia de la aplicación del principio *pro hominen* en la interpretación de la norma, en materia de atención y reparación para sujetos y colectivos étnicos, implica el reconocimiento de un bloque constitucional nacional que obedece a parámetros normativos internacionales, que propende ampliamente por la protección de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas, las cuales a pesar de su diversidad comparten derechos exclusivos sobre la pervivencia cultural y física en condiciones dignas y diferenciales. En distintos apartados es notorio un mayor desarrollo normativo en un decreto que en otros, cabe indicar que esto no implica necesariamente la desprotección de una comunidad en términos de derechos, aunque resulta significativo reconocer estas falencias y sobre todo prever su alcance en términos del hacer práctico de las políticas o de la aplicación de las medidas. Algunos de estos casos son señalados en las siguientes reflexiones.

Sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas de las comunidades que se encuentran en confinamiento: La entrada al proceso de atención y reparación es su ingreso en el Registro

Único de Víctimas, sin embargo, en el caso de los pueblos confinados no se encuentra ninguna medida para garantizar su derecho a la inscripción. Es importante que la institucionalidad creada para la atención y la reparación a las víctimas flexibilice su estructura y especialice su funcionamiento en razón de los hechos victimizantes propios a la dinámica social de estas poblaciones en medio del conflicto armado. Una ley pro-víctima debe garantizar el acceso amplio y diferenciado a sujetos y colectivos con imposibilidades de movilidad. En opinión de la CGR, el goce de los derechos fundamentales implica una atención institucional donde la Nación es el garante de última instancia, que se dirija a las diferentes poblaciones afectadas, y en muchos casos, la garantía de los derechos fundamentales no puede estar supeditada al registro que en algunas situaciones puede ser complejo y difícil.

Sobre la atención a las comunidades étnicas en situación de desplazamiento: Sobre este tema se señalaron algunos aspectos. En el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales víctimas de desplazamiento masivo, no se contempla la realización de un censo, como sí es el caso de las comunidades indígenas desplazadas. La ausencia de este requisito, no solo dejaría en desventaja la atención prioritaria de esta población, sino que además generaría diferencias en la lectura del impacto del desplazamiento de estas comunidades. El auto 005 de 2009, así como otros subsiguientes, han señalado la precariedad en la información clara y consolidada acerca de, por un lado, la caracterización de esta población y, por otro, en el dimensionamiento real del impacto del conflicto en sus comunidades. Los Entes Territoriales que son los responsables de la realización de este censo y de su respectiva radicación en la UAERIV, tendrán que hacer lectura del Decreto para corresponder a la ruta descrita, en tal caso, se encontrarán Entes Territoriales encargados de la atención de comunidades negras, sin que esto implique el conocimiento de la normativa para otros grupos. En este sentido es importante fortalecer la capacitación y la comunicación fluida entre la UAERIV y los diferentes Entes Territoriales de tal forma que se reconozca la ruta más integral en la atención y que se preserve la atención prioritaria y diferencial para estas poblaciones.

Por otra parte, resulta de relevante que el Decreto 4634, para las comunidades Rrom o gitanas que han sido víctimas del conflicto, no contenga medidas específicas para aquellas víctimas del desplazamiento. A pesar del carácter nómada de estas comunidades, subrayando que su nomadismo no siempre hace referencia a una trashumancia consumada, sino también al sentimiento y al simbolismo del pensamiento nómada, este grupo étnico también es víctima del

desplazamiento y se encuentra ubicado en diferentes zonas que no son ajenas al impacto del conflicto armado. La invisibilización de una atención especial en estos casos, en su texto legislativo, deja un vacío visible para la garantía de derechos fundamentales y para el cumplimiento de la ayuda humanitaria contemplada por otras normas.

Sobre la atención y la ayuda humanitaria: Los diferentes tipos de atención humanitaria plantean interrogantes en términos de sus tiempos. En el caso de la atención inmediata para comunidades negras no hay claridad sobre su criterio de temporalidad, si bien el Decreto de indígenas, así como la misma Ley 1448 de 2011 concertan que esta ayuda será prestada por el Ente Territorial desde su declaración hasta que la UAERIV realice su inscripción en el registro, en la caso de víctimas negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales el decreto no lo indica tan claramente y textualmente contempla su término: *“hasta que se informe a la UAERIV”*. Lo anterior deja abierta una duda en su aplicación que puede generar controversia en la competencia y la responsabilidad de las entidades de orden nacional y los Entes Territoriales en la materia.

Continuando con la idea de los tiempos en los diferentes tipos de ayudas, si bien es valioso que se considere la valoración cualitativa del estado de emergencia humanitaria para la atención de “emergencia o de transición”, esto implica un desarrollo de criterios claros y garantistas para la realización de tales valoraciones. La vulnerabilidad, es un concepto fundamental en la definición de estos parámetros, es por ello pertinente comprender esta condición de acuerdo a lo enunciado por la Corte Constitucional en tal sentido y construir una valoración cualitativa de la emergencia y la vulnerabilidad que sea correspondiente a las afectaciones y fragilidades socio-económicas con carácter diferencial.

Por otra parte, una de las modalidades de violación a los derechos territoriales es la del confinamiento, la cual es particular en el impacto del conflicto sobre esto los grupos étnicos. El confinamiento se define como la imposibilidad para transitar libremente en su territorio, así entendido, la atención a través de brigadas móviles de salud es una medida esencial. Sin embargo, esta medida, no está contemplada para las comunidades negras, a pesar de ello, el auto 005 de 2009 define el confinamiento como una de las principales afectaciones que el pueblo afrocolombiano ha sufrido como producto del conflicto.

Medidas de asistencia: En cuanto a las medidas de asistencia se encuentran tres medidas que no aplican para todos los decretos. La asistencia funeraria, por ejemplo, es ausente en el caso de las comunidades negras. Esta debe ser prestada por los Entes Territoriales y aunque puede

atribuirse el principio de favorabilidad para este caso, el vacío de esta medida en la norma puede permitir un escenario de desconocimiento. Por otra parte, para la población Rrom se comprenden las medidas de crédito y de proyectos productivos como parte de la asistencia, es importante señalar que en otros casos estas son medidas de reparación. La lectura de estas medidas por fuera de un Plan de Reparación Colectiva tiene implicaciones sobre la integralidad de los planes, como medida general de reparación. De la misma manera, en el Decreto 4633 de 2011, se establece que los proyectos productivos y programas dirigidos a las víctimas indígenas, se considerarán Ayuda Humanitaria de Transición, es decir, hacen parte de las medidas de atención a las víctimas por desplazamiento. El Decreto 4635 de 2011 que abarca la atención a las víctimas afrocolombianas por su parte, contempla dentro de las medidas de Atención Humanitaria de Emergencia sólo los programas de empleo sin mencionar los proyectos productivos.

En estas dos medidas, la CGR considera que la capacidad fiscal de los gobiernos subnacionales es fundamental para garantizarle los derechos a los ciudadanos víctimas del conflicto; y por tanto, el garante de última instancia de los derechos de los ciudadanos, la Nación, debe conocer a cabalidad la capacidad de cada entidad territorial de generar recursos para atender las necesidades de la población víctima y, así determinar, la aplicación de los principios constitucionales de subsidiariedad y complementariedad.

La vivienda se contempla dentro de las medidas de asistencia a las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos, lo cual coincide en los tres Decretos reglamentarios pero se diferencia de lo que contempla la Ley 1448 de 2011, en la cual la vivienda es un tipo de medida de reparación. Únicamente en el Decreto 4633 de 2011, se plantea que dentro de los Planes Integrales de Reparación Colectiva podrán establecerse proyectos de vivienda a las familias retornadas y reubicadas. Pensar esto con el enfoque diferencial incluye pensarlos en la integralidad de un plan de reparación colectiva y no solo individual. La ubicación de las diferentes medidas en los apartados de atención, ayuda humanitaria, asistencia y reparación integral, más allá de lo que pudiera interpretarse como una aparente no correspondencia, debe ser motivo reflexión en razón de la lectura más favorable y en la adecuación y la operación de la política en la práctica de la atención y la reparación a las víctimas.

Sobre el enfoque diferencial en las medidas de ayuda y atención humanitaria: Uno de los grandes retos de las instituciones para garantizar una atención pertinente y a favor de la pervivencia cultural y sobre el cual han sido objeto diversas ordenes de la Corte Constitucional,

es el carácter diferencial étnico que deben contener todas las medidas, acciones y proyectos que se lleven como parte de la protección y atención a las comunidades con pertenencia étnica. Este principio de los Decretos, es tal vez, uno de los de menor desarrollo en el país. A pesar de los esfuerzos institucionales, la garantía de una atención diferencial aún sigue implicando discusiones sobre cómo hacerla operable. Los derechos fundamentales, en cuanto a su acceso y garantía son comprendidos desde estándares y criterios que atañen a la generalidad de la población y que no necesariamente permiten concebir un sujeto diferente como tampoco un criterio diferente de bienestar o de goce del derecho.

En este sentido, sobre la atención alimentaria con enfoque diferencial, que también es una de las medidas de ayuda humanitaria, los esfuerzos institucionales por prestar esta atención conforme a las calidades establecidas, involucra que atiendan a criterios que no son generalizables, como por ejemplo la idea de cargas nutricionales apropiadas, o de comidas balanceadas. A pesar de lo indiscutible que pareciera desde el campo de la salud, la importancia del equilibrio dietario, en el caso de los grupos étnicos, el bienestar alimenticio se relaciona no con la idea de salud nutricional sino con la idea de arraigo al territorio. De esta forma, la situación de desplazamiento incluye un abandono de prácticas tan inminentemente culturales como en este caso, lo es la alimentación, haciendo aún más agresivo su contacto con un nuevo contexto social. Pensar en una atención diferencial en este campo implica generar nuevos criterios y nuevos estándares de calidad que correspondan con los consumos alimenticios propios de las comunidades. En este orden de ideas, para la CGR resulta sumamente importante que las institucionalidad que atiende a las víctimas pertenecientes a las étnias le den la importancia necesaria al tema de la territorialidad, dado lo que ellos significa para ellas.

En términos del derecho a la salud, las medidas también contemplan la necesidad de un enfoque étnico, la pregunta sobre cómo garantizarlo se enmarca en una discusión sin conclusión en este momento. La articulación de la medicina tradicional con la medicina occidental, es un camino que requiere grandes esfuerzos institucionales en dos vías, uno de tipo ideológico, en donde el concepto de salud debe ser lo suficientemente flexible para comprender las necesidades y características de las medidas en la atención de sujetos de pertenencia étnica, así como la vía operativa o de cómo institucionalizar una práctica mixta que de la misma razón y pertinencia a la labor del médico tradicional. Por otra parte, es fundamental el reconocimiento de que la medicina tradicional tiene un estrecho lazo con el mundo natural. Los recursos medicinales generalmente son de origen natural. La situación de

desplazamiento, la distancia del territorio, imposibilitan el acceso a los elementos naturales de consumo medicinal. El interrogante implícito es cómo curar sin medicina.

Los problemas referentes a la educación no están distantes de las discusiones anteriores. Según los decretos se debe garantizar la continuidad de los procesos etno-educativos con las comunidades que han sido desplazadas. La educación es fundamental en la pervivencia de la cultura. Sin embargo, con las comunidades desplazadas su derecho a una educación adecuada a sus prácticas y saberes tradicionales queda en grave riesgo. En primera instancia por la ausencia de docentes de su propia comunidad que puedan continuar con los procesos, pero además y en gran medida porque la etno-educación no solo se relaciona con la enseñanza de una lengua o de tradiciones culturales, sino que principalmente propende por la comprensión del contexto en el cual viven los niños, niñas y adolescentes. Educar con enfoque étnico implica que la realidad sobre la cual aprenden les es común a todos, y que los roles y relaciones que se gestan sobre el territorio colectivo sean objeto también de aprendizaje. El territorio, sus relaciones y sus propiedades naturales, ecológicas y sociales son la base de un proceso etno-educativo.

En opinión de la CGR, la educación y la salud son derechos fundamentales de la población colombiana que el Estado debe garantizarle a sus conciudadanos independientemente de su lugar de residencia, sexo, raza, condición social, etc., y además, tienen recursos públicos definidos constitucionalmente para su provisión, por tanto, es necesario garantizarle a las víctimas del conflicto su acceso en las condiciones requeridas.

La necesidad de la integración del retorno y la reparación: En los decretos tanto como en la ley de víctimas, el retorno está contemplado en el apartado de asistencia y atención, sin embargo, en el decreto de indígenas se establece que los procedimientos de retorno y reubicación se harán conforme a las medidas que plantea el título de restitución de derechos territoriales, la cual es “la medida preferente de reparación (...) salvo que el territorio o parte de él se encuentre degradado ambientalmente; bajo amenaza o riesgo inminente de inundación o desastre natural.” Esto teniendo en cuenta además, que los planes de retorno y reubicación podrán hacer parte de los Planes de Reparación Integral Colectiva, sin suponer que la elaboración de éstos últimos sea prerrequisito para retornar o reubicarse.

Aquí vale subrayar la importancia que debe darse a la articulación de las medidas de retorno y reubicación con las medidas de reparación y más específicamente con la construcción de los Planes de Reparación Colectiva. Esta articulación, sin embargo no debe darse posterior al retorno sino que debe ser desde su misma planificación. Así como los decretos contemplan

como principio la indivisibilidad de los derechos, en esa misma vía la institucionalidad tiene la tarea ingente de integrar todas acciones consideradas en el marco del proceso de atención a las víctimas. Los Planes de Reparación Colectiva deberían ser consonantes con el inicio de los procesos de reubicación y retorno para asegurar un mayor resultado en la garantía del goce efectivo de los derechos de las comunidades.

Sobre el carácter transformador de la reparación: En el caso de los pueblos indígenas la reparación en general debe tener fundamentalmente la característica de ser “transformadora”, lo cual implica que más allá de restablecer la situación anterior al hecho victimizante en la cual se encontraba la comunidad, las medidas contempladas en la reparación para estos pueblos deben contribuir a la “eliminación de discriminación y marginación que pudieron ser causa del hecho victimizante”. Lo anterior es prioritario para comprender el alcance que aduce el concepto de reparación. Así, las caracterizaciones de daños y afectaciones contempladas como uno de los primeros pasos en la construcción de los planes de reparación colectiva tendrán un papel relevante en comprender los contextos en los que se gestaron las violaciones a los derechos de las comunidades o se impidió el goce efectivo de los mismos. En tal sentido, los planes de reparación deben contribuir, más que a la enmienda del daño, a la erradicación de los factores que permitieron la vulneración.

Dentro de los daños y afectaciones contemplados como parte del concepto de victimización de las comunidades se señalan “los hechos vinculados y subyacentes al conflicto”. Esta es una característica importante en los decretos ley. De esta forma, las dinámicas que se encontraran en relación con el conflicto, sin que fuesen parte directa del mismo se determinarán también en la caracterización de los daños y en la valoración que se realice para su registro. Esto hace que se requiera una fuerte relación y coordinación con observatorios de información del conflicto tanto académicos como de organizaciones civiles que promuevan la defensa de los derechos humanos y que por tanto produzcan información que dé cuenta de las vulneraciones de las comunidades en su territorio, así como de los organismos públicos y privados que contengan información actualizada y especializada sobre los hechos de violencia en territorios colectivos, teniendo en cuenta de manera especial que en el caso de los pueblos indígenas el territorio también se considera víctima.

Para la construcción de estas caracterizaciones, se considera necesaria la integración y articulación de esfuerzos de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras y el

Ministerio del Interior. Este último, tiene el acervo institucional en el marco de un trabajo de caracterización de las comunidades étnicas en materia del cumplimiento de los autos y en especial, en la construcción de los planes de salvaguarda étnica para las comunidades indígenas y los planes especiales de protección para las comunidades negras. El aprovechamiento del trabajo ya realizado o avanzado, es sumamente valioso, esto implica una coordinación de acciones, socialización de información institucional e integralidad en las medidas. Esto coadyuvara no solo a la construcción de planes más completos y viables sino también a un uso eficiente de los recursos públicos.

Sobre la concertación en el caso de indemnizaciones a poblaciones negras: En el Decreto 4635, se contempla la necesidad de concertación con el gobierno nacional acerca de los montos, procedimientos, mecanismos y lineamientos para el otorgamiento de la indemnización individual. Esta norma, comprende una ruta diferente para la construcción de una escala de valoración para la indemnización. Se da lugar, entonces, a interrogantes sobre la forma como se otorgan indemnizaciones a estas poblaciones. Por lo señalado, es necesaria una revisión de los procesos a través de los cuales se han generado los parámetros de entrega y los montos de esta medida de reparación. Por otra parte, aunque en su mayoría coinciden, los tres decretos enuncian criterios para la definición de la indemnización individual, es importante que se establezca una revisión rigurosa de la pertinencia de considerar escalas diferentes de asignación o la unificación de estos criterios siempre y cuando se garantice el principio de favorabilidad. Otro punto de reflexión importante, es acerca de los beneficiarios de esta medida en los casos de desaparición y homicidio de la víctimas, por lo cual vale recalcar el reconocimiento una estructura socio familiar particular para cada grupo étnico, en vía de la integración del enfoque diferencial.

Acerca de los Comités Territoriales de Justicia Transicional en los planes de reparación colectiva: Los planes de reparación colectiva son elaborados en el marco de la concertación y consulta previa entre las comunidades y las entidades responsables de las medidas. Es por ello de vital importancia que los Comités hagan parte activa de estos procesos, en tanto las medidas requieren del aporte y la cogestión de los Entes Territoriales. Este acompañamiento permitirá no solo mayor claridad en la operación de los planes y las responsabilidades institucionales sino una mayor definición en el alcance real de las acciones proyectadas. Cabe señalar que si bien en la ley 1448 de 2011, los planes de reparación colectiva están sujetos a la aprobación en los Comités de Justicia Transicional, en los decretos ley esta no tiene lugar, en tanto se da

prevalencia a un trabajo coordinado entre entidades y comunidades en garantía del derecho de la consulta previa.

Sobre las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición: El derecho a la verdad, al perdón público y a la justicia son la base fundamental de las medidas de satisfacción. De la misma forma la lucha contra las formas de discriminación de la cual han sido víctimas los grupos étnicos, es parte esencial de la reparación. Así, es eje de la garantía de pervivencia cultural la construcción de una memoria histórica que reivindique los principios de las comunidades y considere las violaciones y vulneraciones de los que estos pueblos han sido víctimas. Estas medidas se encuentran en coordinación con la intencionalidad de la corte constitucional acerca de la protección de las culturas.

La necesidad de avanzar en esquemas y protocolos de protección colectiva: La protección señalada en los decretos incluye las medidas preventivas frente a los posibles daños ocasionados por el conflicto. Dentro de ese margen de prevención es visible la preocupación por sensibilización de la fuerza pública acerca de los derechos de los pueblos étnicos. La prevención incluye que la estructura armada del Estado comprenda y respete la protección especial de los sujetos colectivos. En consecuencia a la estrecha relación entre prevención y protección también deben articularse a estas las medidas de asistencia y reparación.

Los esquemas de protección han tenido un mayor desarrollo en materia individual, sin embargo el concepto de protección para las comunidades étnicas exige avanzar prontamente en modelos de protección colectiva, además de considerar medidas de protección para comunidades que se encuentren situación del confinamiento.

Elementos de reflexión para las medidas de restitución de derechos territoriales: Es esencial partir de que los derechos territoriales de los cuales son sujetos los grupos étnicos se encuentran enmarcados en el convenio 169 de la OIT. Un elemento en el cual debe darse un trabajo exigente de las entidades, es el de titulación de los territorios colectivos. La precariedad en la formalización de estos territorios ha facilitado el despojo de los mismos y se presenta como un punto que puede generar mayores trámites en la restitución de la tierra, teniendo en cuenta, además, que los decretos promueven los procesos de titulación de tierras que aún no han sido adjudicadas. También es importante la comprensión del concepto de territorio, que trasciende la de predio restituible. Según el convenio 169, los territorios son “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera.”

Estos territorios encarnan diferentes tipos de estructuras, ecológica, social, cultural, económica. En consecuencia, las caracterizaciones realizadas sobre las afectaciones territoriales deberán comprender la inter relación de estas estructuras propias o instaladas que han mellado el goce efectivo de los derechos. La afectación de los derechos no solo se da como producto de dinámicas legales, sino que como lo consideró la corte constitucional en desarrollo del auto 004 y el auto 005 de 2009, las estructuras económicas legales tienen incidencia en factores de despojo y abandono.

Particularmente, para las comunidades negras que sean palafíticas o de pescadores, se contempla la concertación con el gobierno acerca de sus medidas restitución, por lo cual es materia de trabajo entre entidades y comunidades en vía de la no desventaja de estas poblaciones en las medidas de restitución.

La ausencia de una ruta étnica para el caso de las comunidades negras, es una gran falencia de este marco normativo. La ruta étnica para las comunidades indígenas asegura un proceso no judicial de prevención de vulneraciones sobre los territorios, donde la Unidad Administrativa Especial para la Gestión y Restitución de Tierras tiene un gran papel y esta respaldada para la cogestión de procesos en procura de la protección territorial. En atención a esta falencia, es importante la precisión normativa que pueda realizarse al respecto por la institucionalidad competente.

La restitución es una medida fundamental de la reparación. A pesar de que el decreto 4635 de 2011 tiene como principios la concertación y la consulta previa, en términos de la restitución pone en manos del Estado la priorización y focalización de los territorios a restituir. Si bien, la entidad responsable, UAEGRTD, ha generado procesos participativos para la priorización de los territorios, sería importante un avance normativo en la materia con el fin de no dar cabida a desventajas de tipo consultivo sobre la focalización de los territorios colectivos. Por otra parte, en el caso de los estudios preliminares para los territorios indígenas se indica un plazo de 60 días, los cuales son prorrogables, sin embargo, no se aclara la temporalidad o flexibilidad de la misma, dando lugar a la falta de claridad sobre los términos del tiempo. Para las comunidades negras no se determina una prorroga.

Para los dos grupos étnicos se contempla la selección de jueces y magistrados especializados con mayor conocimiento de la jurisdicción aplicable de comunidades indígenas y negras, realizando capacitaciones periódicas sobre estos temas. El Juez o tribunal competente será el

del lugar donde se encuentre el territorio o los itinerantes que le sean asignados. En este sentido, la capacitación de los jueces es un elemento esencial en la asignación de los procesos de restitución para las comunidades. Sin embargo, un elemento reiterado en los espacios de participación de las víctimas, ha sido la ausencia de un conocimiento especializado sobre interculturalidad, por parte de los funcionarios públicos en general. Por tanto la garantía de la eficiencia y actuación diferencial en materia judicial, deberá estar acompañada de una formación especial en el marco del bloque constitucional de protección que cubre los pueblos ancestrales. En el caso de los pueblos indígenas, cuando estos o el Ministerio Público consideren que no hay garantías de seguridad o imparcialidad, se podrá presentar la demanda ante otra competencia territorial. Sin embargo, las comunidades negras no contemplan esta vía. Por último, esto es aún más necesario, en los casos de conflictos inter o intra étnicos donde el Juez tendrá espacio para tomar medidas en referencia.

Finalmente, la CGR desea resaltar que la existencia de los Decretos étnicos para la atención a la población víctima del conflicto es una señal para la institucionalidad, de la importancia de ésta categoría en la definición de las políticas públicas. De otro lado, que la concertación y búsqueda de consensos, mediante la consulta previa, con las comunidades étnicas, no son un obstáculo para un desarrollo pro víctimas, pro etnias y mucho menos para profundizar la democracia.

1. Introducción

El Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes¹ fue ratificado por el gobierno colombiano a través de la ley 21 de 1991, generando un marco constitucional de protección a la autonomía sobre las decisiones propias, el territorio, la identidad cultural, los derechos de participación y consulta previa a los grupos indígenas, negros, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rrom. A su vez, la Constitución Política de Colombia de 1991 ofreció principios rectores fundamentales para la protección de las comunidades étnicas a través del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país. En la misma vía, en su artículo 10, reconoce como oficiales las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus territorios. En su artículo 63, otorga el carácter de inalienable, inembargable e imprescriptible a las tierras comunales de grupos étnicos y resguardos. Finalmente en su artículo 68, confiere el derecho a los grupos étnicos de recibir una educación que respete su identidad cultural.

En el caso de los pueblos indígenas, la Constitución Política de Colombia también reconoció, en el artículo 246, el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, promoviendo el respeto por sus propias formas de organización y autonomía. En el artículo 286 reconoció como entidades territoriales a los territorios indígenas, otorgándoles además el derecho de propiedad colectiva y no enajenable; en el artículo 329 planteó una delimitación de los territorios indígenas que aunque fue realizada por el gobierno nacional debía contar con la participación de los representantes de las comunidades. Sin embargo, a pesar del descrito bloque constitucional de protección, la situación de los pueblos indígenas se ha enmarcado en el “estado de cosas inconstitucional” declarado en la sentencia T025 de 2004 por la Corte Constitucional, lo cual se ha ratificado a través de diferentes autos, determinando que existe un impacto desproporcionado del conflicto armado interno sobre las comunidades y territorios indígenas.

El auto marco referencia sobre los pueblos indígenas en situación de desplazamiento ha sido el 004 de 2009, sobre la “Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de

¹ Este convenio fue adoptado por la 76 a. reunión de la Conferencia General de la OIT. Ginebra de 1989.

2004". Este auto generó dos ordenanzas fundamentales, por una parte, la creación del Programa de Garantías de los derechos de los Pueblos Indígenas Afectados por el Desplazamiento y por otra parte, la formulación de 34 planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para pueblos indígenas específicos.

En desarrollo de otras ordenanzas sobre pueblos particulares, también fueron expedidos: el auto 382 de 2010, sobre "Medidas de protección especial para las comunidades indígenas Hitnu, en situación de confinamiento y desplazamiento del Departamento de Arauca (Comunidades Indígenas de Caño Claro - La Esperanza - Iguanitos - Perreros - Asentada en Betoyes -Municipio de Tame y otros) en el marco de las órdenes dadas en la sentencia T-025 de 2004 y el auto de seguimiento 004 de 2009". El auto 174 de 2011: "Mediante el cual se adoptan medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales del Pueblo Indígena Awá, ubicado en los departamentos de Nariño y Putumayo, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de las órdenes emitidas en el auto 004 de 2009". Finalmente, el auto 173 de 2012 en lo que respecta a la "Adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak de los departamentos de Meta y Guaviare, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de las órdenes emitidas en el auto 004 de 2009".

La ley 1448 "de víctimas y restitución de tierras", promulgada el 10 de junio de 2011, estableció en su artículo 205 facultades al Presidente de la República para la construcción del marco legal para la atención de la población víctima perteneciente a grupos indígenas, negros, afrocolombianos, palenqueros, raizales o Rrom. Como resultado se dio lugar al decreto 4633 promulgado el día 9 de diciembre de 2011, "por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a las comunidades indígenas".

En el caso de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales un marco especial de referencia es la ley 70 de 1993, la cual se dio en desarrollo del artículo 55 de la Constitución, cuyo carácter era transitorio. Esta ley tiene por objeto el reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva. En

el mismo sentido, establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras colombianas como grupo étnico, promoviendo el desarrollo económico y social de las mismas. En el artículo segundo (2º), numeral 5, se define como comunidades negras al “conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos”.

En el marco de la sentencia T025 de 2004, también se desarrollaron autos específicos para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. En 2009 se profirió el auto 005, sobre la “Protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado”, en el cual se constató que los individuos pertenecientes a estas poblaciones y que se encontraban en situación de desplazamiento o confinamiento no estaban siendo tratados de acuerdo con el marco de protección especial contemplado por la ley para estas comunidades, además de declarar que sus derechos fundamentales estaban siendo “masiva y continuamente desconocidos” y que la política pública para atención al desplazamiento forzado carecía de un enfoque diferencial que correspondiera a las necesidades de esta población. Por lo anterior, la Corte Constitucional ordenó la puesta en marcha de un plan específico de prevención, protección y atención para cada una de las comunidades indicadas en el auto, la realización de una caracterización de los territorios negros y afrocolombianos, la puesta en marcha de una ruta étnica en el proyecto de protección de tierras y patrimonio, la atención prioritaria y diferencial a las comunidades en situación de confinamiento y la rendición de informes respecto de las acciones realizadas con las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Posteriormente fueron expedidos seis autos más concernientes a la atención de la crisis humanitaria de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, el último de los cuales fue promulgado el 18 de diciembre de 2012. El auto 299, se dio en “Respuesta a las solicitudes elevadas por el Ministerio del Interior en informe del 26 de julio de 2012 y evaluación en relación con las órdenes dadas en los autos de 18 de mayo de 2010, A045 y 112 de 2012, con el fin de proteger a las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y

Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, víctimas de desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de lo dispuesto en el auto 005 de 2009”. En este auto se adoptan medidas, por una parte para proteger a las comunidades afrocolombianas que habitan estas cuencas, y por otra, para proteger su territorio colectivo, dando ordenanzas específicas relativas al proceso actual de cumplimiento sobre las acciones ordenadas en los anteriores autos.

Como en el caso de los pueblos indígenas, en desarrollo del artículo 205 de la ley 1448 de 2011, para el caso de las comunidades afrocolombianas, se dio lugar al Decreto 4635, expedido el 9 de diciembre del mismo año “por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales”.

En el caso del pueblo Rrom, adicionalmente al reconocimiento de los derechos enmarcados en el Convenio 169 de la OIT, se tiene como referencia el Decreto 2957 de 2010, mediante el cual se constituye el marco normativo para la protección de los derechos de la población Rrom en Colombia. El Decreto define, en primer lugar, las características de la población Rrom, tales como, la identidad cultural, las instituciones político sociales propias, su organización social a través de la definición de la *kumpania* (kumpaño en plural) como “el conjunto de grupos familiares configurados patrilinealmente (patrigrupos), que a partir de alianzas de diverso orden optan por compartir espacios para vivir cerca o para itinerar de manera conjunta”², de la *kriss*, que constituye el tribunal en el cual se reúnen los gitanos mayores para resolver controversias y tratar asuntos internos, de la *kriss romani* como el sistema de normas y valores propios del pueblo Rrom y de los *Sere Romengue*, como los hombres casados con hijos sobre el que recae la autoridad por su prestigio, capacidad para construir consensos y habilidad de la palabra. Otra característica particular de este grupo étnico consagrada en el citado decreto, es el nomadismo, el cual representa, una forma de ver el mundo que configura una cosmovisión particular y opuesta a la que ostentan los pueblos sedentarios. Son nómadas aun cuando no realicen desplazamientos físicos, pues esto hace parte de su espiritualidad e imaginario. Se reconoce el Rromaní o Rromanés como su lengua materna transmitida por tradición oral. Teniendo en cuenta estas características que definen al pueblo Rrom, en el decreto se reitera el derecho a la

² Decreto 2957 de 2010. Página 1

libre circulación y el deber de adecuar las políticas públicas dirigidas a esta población teniendo en cuenta su movilidad geográfica e itinerancia. Para el caso del pueblo Rrom o gitano el decreto con fuerza de ley expedido en el marco de la ley de víctimas y tierras, fue el 4634 de 2011, por el cual se adoptan medidas de asistencia, atención y reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano”

Cada uno de los decretos ley dirigidos a la atención y reparación a las víctimas pertenecientes a grupos étnicos, los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, delimitan una definición de víctima como población objetivo que corresponde a: los pueblos y comunidades indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales y el pueblo Rrom o gitano y sus Kumpany. En todos los casos, estas víctimas son reconocidas como sujetos colectivos de derechos y como miembros individualmente considerados que hayan sufrido hechos victimizantes a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las Normas Internacionales de Derechos Humanos ocurridas en el marco del conflicto armado. Para el caso de los pueblos indígenas y las comunidades negras se contemplan además de las infracciones directas provocadas por el conflicto, los hechos victimizantes que guarden relación con factores subyacentes y vinculados al mismo. Por otra parte, los pueblos indígenas reconocen como víctima al territorio teniendo en cuenta su relación cosmogónica con este. Esto hace que se comprendan las afectaciones del conflicto, por una parte, como daño sobre el territorio y, por otra, como afectación de los derechos territoriales.

Los principios y derechos contenidos en cada uno de los decretos corresponden a las particularidades culturales y étnicas de cada uno de los tres pueblos. En los tres casos comparten los derechos y principios generales de: justicia, verdad, reparación, garantías de pervivencia física y cultural, identidad cultural y derecho a la diferencia, autonomía de los pueblos, coordinación armónica entre la institucionalidad y las comunidades, carácter de las medidas individuales y colectivas, dignidad, buena fe, derecho propio, acceso a la información, no discriminación, proporcionalidad de las medidas, progresividad, publicidad, acceso a la información, diversidad etnolingüística.

Un derecho fundamental contemplado para las tres etnias es el de consulta previa, el cual se debe hacer efectivo actuando en razón a lo estipulado en el convenio 169 de la OIT, único

marco normativo que ofrece lineamientos acerca de este derecho. De esta forma, la consulta previa, correspondiendo al bloque constitucional de protección es un derecho fundamental que debe regir la construcción colectiva de las medidas de atención y reparación. Sobre el término de “concertación con las comunidades”, el decreto para comunidades negras, la define como “el mecanismo a través del cual las autoridades encargadas de adoptar decisiones en materia de asistencia, atención, reparación integral y restitución de las víctimas ponen a consideración de las comunidades y las instancias representativas de las decisiones que pretenden adoptarse, con el fin de llegar a un posible acuerdo”.

Por otra parte, el principio de favorabilidad se hace aplicable en los tres decretos, de tal forma, que como resultado de una lectura integral de los marcos normativos nacionales e internacionales de protección de los pueblos indígenas y tribales prevalecerá la interpretación que sea más favorable para aplicación de las medidas a sus comunidades. Los decretos para víctimas de los pueblos indígenas y del pueblo Rrom comparten especialmente el derecho al restablecimiento de la armonía y el equilibrio de los pueblos en sus dimensiones material e inmaterial, teniendo en cuenta la espiritualidad, los conocimientos ancestrales y cosmogónicos según la cultura. Otro elemento consagrado en el Decreto 4633, es el del reconocimiento de la unidad, la cultura y la autonomía como principios rectores del movimiento indígena, los cuales deben ser considerados en el establecimiento de las medidas de reparación y atención, atendiendo al respeto por la ley de origen o ley natural, derecho mayor o derecho propio.

De manera particular, el Decreto 4633 enfatiza en sus derechos territoriales, comprendiéndolos de manera integral como el reconocimiento, protección y restitución de los territorios e incluyendo medidas de saneamiento espiritual. El Estado además deberá garantizar el acceso al territorio y sus lugares sagrados, protegiendo los territorios ocupados ancestralmente por los pueblos. El derecho fundamental al territorio, también compartido por el decreto de víctimas de comunidades negras reconociendo el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los derechos sobre las tierras de propiedad colectiva. Por otra parte, este derecho se consagra respecto a la relación que las comunidades negras e indígenas construyen sobre el territorio y cómo esta relación media las prácticas sociales, comunitarias, espirituales, así como la autonomía de las mismas. En otro sentido, para el pueblo Rrom prevalece el principio de la libre circulación. La prevalencia de este derecho para las comunidades gitanas se fundamenta en que una de sus características principales es el nomadismo, el cual ha sido impactado por los

efectos del conflicto armado interno. Se busca entonces que el Estado garantice su libre circulación por el territorio nacional y la pervivencia del nomadismo y en consecuencia, la de la identidad del pueblo gitano.

El presente documento tiene como objetivo presentar las rutas, componentes y responsables de la atención y reparación de las comunidades étnicas que han sido víctimas del conflicto armado interno, teniendo como base lo estipulado en los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011. De acuerdo con esto, el texto se dividirá en cinco partes. Una primera parte presentará las rutas para el registro de comunidades como víctimas. La segunda parte presentará los procedimientos, responsables y componentes de la atención, asistencia y ayuda humanitaria a las víctimas pertenecientes a grupos étnicos. La tercera parte se dedicará al concepto y las medidas contempladas en el marco de la reparación integral y el procedimiento para la construcción de los planes integrales de reparación colectiva, así como las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. La cuarta parte presenta las medidas especiales de protección contempladas especialmente por los Decretos 4633 y 4635. Por último, aunque la restitución de tierras y territorios hace parte fundamental de la reparación integral, se desarrolla un apartado especial para describir las rutas, los componentes y los responsables de esta medida de reparación, contemplada especialmente en los decretos 4633 y 4635 de 2011.

2. Rutas para el Registro de las víctimas pertenecientes a grupos étnicos

La Ley 1448 de 2011 le otorgó la responsabilidad a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del funcionamiento del Registro Único de Víctimas (RUV), el cual se construyó sobre la base del anterior Registro Único de Población Desplazada (RUPD). El Decreto 4800 de 2011 define el RUV como la herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas, éste debe incluir a las víctimas individuales y además, un módulo para la inscripción de sujetos de reparación colectiva. El procedimiento de registro es la puerta de entrada tanto al proceso de atención humanitaria de emergencia y transición, para el caso de la población víctima del desplazamiento forzado, como al proceso de asistencia y reparación integral individual y/o colectiva para éstas y las víctimas por otros hechos. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha señalado que la atención humanitaria es un derecho que se le debe garantizar a las víctimas

independientemente que se encuentre registrada o no, pues las deficiencias administrativas que se presente en el proceso de Registro no tiene por qué afectarlas.

Los principios que orientan la inscripción en el Registro Único de Víctimas, como el de favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial, participación conjunta, confianza legítima, trato digno y habeas data, son los rectores del quehacer de los funcionarios públicos encargados del mismo. De la misma manera, las víctimas tienen derecho a tener conocimiento acerca de las actuaciones administrativas que se realicen durante el procedimiento de registro, sobre su caso particular.

Por otra parte, el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 crea el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, el cual es un instrumento para el proceso de restitución de tierras que permite determinar los predios objeto del despojo, así como el periodo en el cual se ejercieron las violaciones en relación con el predio. En él se inscribirán las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con éstas.

De acuerdo con la Ley de Víctimas y sus decretos reglamentarios, tanto el RUV como el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas deben tener un componente étnico especial, es decir, un procedimiento diferenciado para las comunidades indígenas (Decreto 4633 de 2011 art. 183), las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales (Decreto 4635 de 2011 art. 146) y el pueblo Rrom (Decreto 4634 de 2011 art. 111), donde se indiquen, además de su pertenencia étnica, las violaciones a las víctimas y comunidades, su ubicación y las variables de caracterización de daños y afectaciones étnico-territoriales.

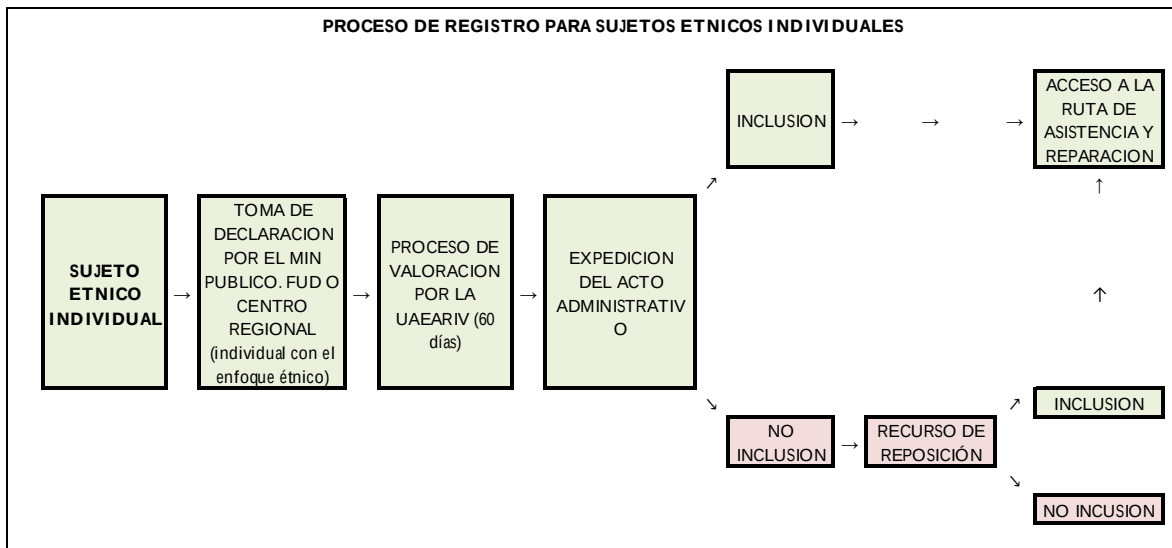
Por una parte, el Registro Único de Víctimas debe contar con un componente para la inscripción de comunidades que serán registradas como sujetos de reparación colectiva en razón de los daños colectivos culturales, territoriales y ecológicos de los cuales han sido víctimas. Por otra, el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, debe contener un componente para la inscripción de los territorios de las comunidades que han sido afectados.

Los componentes étnicos de los registros estarán interconectados de manera tal, que la información sea compartida en tiempo real por las Unidades de Atención y Reparación Integral a Víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

La Red Nacional de Información es la plataforma que hace interoperables los sistemas de información de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, permitiendo una mayor eficacia y agilidad para el acceso a la información nacional y territorial sobre las violaciones en el marco de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos-ley 4633, 4634, y 4635 de 2011. En el caso de las víctimas negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales e indígenas, esta red debe facilitar la identificación y el diagnóstico de los daños ocasionados a sus comunidades.

2.1 Procedimiento para el registro de víctimas individuales pertenecientes a grupos étnicos:

Los Decretos 4633, 4634, 4635 de 2011 definen, en sus artículos 185, 148 y 113 respectivamente, que los sujetos víctimas individuales pertenecientes a comunidades indígenas, afrocolombianas, palenqueras y raizales, teniendo en cuenta que su victimización no tenga efectos colectivos, deben ser registradas de acuerdo al procedimiento fijado en los artículos 154 a 158 de la ley 1448 de 2011. Sin embargo, si su victimización individual tiene afectaciones colectivas, procederá su inscripción sin perjuicio de la inscripción de la comunidad como sujeto de reparación colectiva. Es así como las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos deben seguir la siguiente ruta para su registro:



Las víctimas deben acercarse al Ministerio Público para realizar una declaración que quedará registrada en el Formulario Único de Declaración, para lo cual se establecen dos términos, según sea el caso: 1. Un término de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la Ley 1448 de 2011 para los casos de víctimas cuyos hechos hayan ocurrido con anterioridad a la promulgación de la misma. 2. Un término de dos (2) años para las víctimas cuyos hechos ocurrieron posteriormente a la expedición de la ley. Sin embargo, en los casos en donde por evento de fuerza mayor la víctima haya estado imposibilitada de realizar la declaración en los términos señalados, el lapso para la presentación de la declaración será contado a partir de que cesen las circunstancias que le impidieron realizarla en su momento. Esto debe expresarse por parte de la víctima ante el funcionario del Ministerio Público que tome la declaración, el cual deberá remitir esta información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Si la víctima encontrase necesario allegar documentos adicionales en el momento de su declaración, podrá hacerlo y el Ministerio Público deberá remitirlos para que sean tenidos en cuenta en la verificación.

Posteriormente, el Ministerio Público remitirá la declaración a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas donde se realizará el proceso de valoración, para el cual el funcionario encargado deberá realizar la verificación de los hechos victimizantes consultando la Red Nacional de Información y atendiendo a los principios de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial. La información

consignada por la víctima y posteriormente registrada en el RUV tiene carácter de reserva. En un plazo de 60 días, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá adoptar una decisión sobre la inclusión o no de la víctima en el RUV. Esta decisión deberá ser tomada en el menor tiempo posible y el Estado asumirá la carga de la prueba.

Por otra parte, los decretos reglamentarios de la asistencia y reparación a las víctimas pertenecientes a grupos étnicos, establecen como función de los Centros Regionales de Atención y Reparación contemplados en la Ley de Víctimas, la unificación y reunión de toda la oferta institucional para la atención de las víctimas indígenas, rrom o negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, de tal manera que éstas solo tengan que acudir a estos Centros para ser informadas de sus derechos, se les facilite el acceso a las medidas de asistencia y atención según sea el caso y puedan llevar a cabo la solicitud de registro. De esta forma, se plantea de manera alternativa la toma de declaración a través de estos Centros, los cuales deberán contar con una oficina especializada para pueblos indígenas y una oficina especializada en atención a las víctimas del pueblo rrom en los lugares donde estén asentadas sus kumpaño, teniendo así la capacidad para dar una respuesta adecuada e intercultural. Para las víctimas negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, no se establece la necesidad de una oficina especializada dentro de estos Centros.

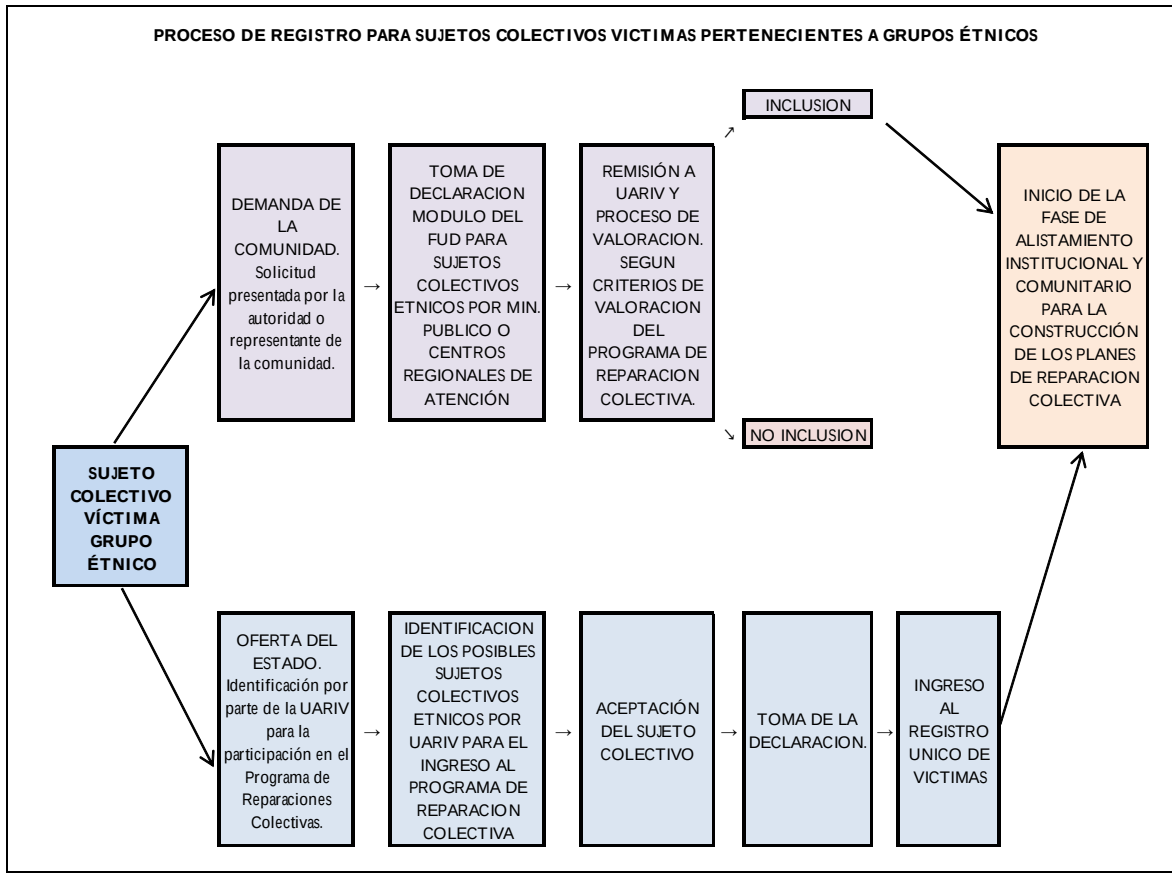
Una vez la víctima sea incluida en el Registro Único de Víctimas, ésta tendrá acceso a las medidas de asistencia y reparación contempladas en los decretos correspondientes. Si la situación fuese contraria y el registro le fuere denegado, la víctima tiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a que le sea informada la decisión. Los causales de negación de la inscripción en el RUV según el artículo 40 del Decreto 4800 de 2011 son: 1. Que en el proceso de valoración se determine que los hechos no estuvieron asociados a lo dispuesto por el artículo 3 de la ley 1448 de 2011; 2. Que en el proceso de valoración se determine que la solicitud resulta contraria a la verdad respecto a los hechos victimizantes; y, 3. Que la solicitud se haya realizado por fuera de los términos establecidos.

El Acto Administrativo que se señala en la ruta, por el cual se concede o se deniega la inclusión en el registro a las víctimas individuales a las que hacen referencia los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, debe contener: 1. La decisión sobre su inclusión en el RUV; 2. La motivación por la cual se llegó a la decisión; y, 3. La ruta de acceso a las medidas de asistencia y reparación o en caso de que sea negada la inclusión se deben referir los procedimientos legales que puedan interponerse, las autoridades y los plazos. En ningún caso, podrá contener los nombres de los victimarios aún cuando la víctima haya rendido esta información.

2.2 Procedimiento para el registro de comunidades pertenecientes a grupos étnicos como sujetos colectivos.

El registro de las comunidades indígenas, rrom o negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales que hayan sufrido daños colectivos será realizado en el RUV y en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, si tuviese afectación el territorio. Para los casos de Registro ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas se hará referencia a la ruta de acceso en el apartado sobre Restitución de Tierras.

El registro como sujetos colectivos en el RUV se realiza a través de dos vías: por oferta del Estado y por demanda del sujeto étnico. Las rutas de acceso al registro en cada uno de los casos, son las siguientes:



Según el Decreto 4800 de 2011, se crea el Programa de Reparaciones Colectivas, el cual comprende medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, las cuales se pondrán en operación a través de los Planes de Reparación Colectiva. En los casos de los sujetos de reparación colectiva étnicos que ingresen al RUV por **oferta** del Estado, la ruta contempla una primera identificación por parte del Programa, el cual está en cabeza de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Posterior a esta identificación, se realiza un acercamiento a la comunidad donde a través de sus autoridades se manifiesta el interés de participar o no en el Programa, esta aprobación debe quedar soportada en un acta. Una vez la comunidad apruebe su ingreso al programa, se realiza el procedimiento de inscripción en el RUV. Esta primera identificación es realizada teniendo en cuenta el soporte documental de las vulneraciones o violaciones de derechos humanos de las comunidades indígenas, rrom o negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales y la prioridad otorgada a determinadas comunidades en los pronunciamientos de la Corte Constitucional a través de los autos específicos.

La inscripción en el RUV por **demanda** de las comunidades será realizada en el marco de lo estipulado en el artículo 188 del Decreto 4533, el artículo 114 del Decreto 4634 y los artículos 147 y 149 del Decreto 4635 de 2011. La solicitud debe ser presentada de manera colectiva por sus autoridades legítimas o sus representantes, según sea el caso, ante el Ministerio Público. Sin embargo, en el caso en que fuere imposible para los anteriores presentar la declaración, estará autorizado cualquier miembro de la comunidad siempre y cuando se documente la circunstancia que impide que las autoridades la realicen. La toma de la declaración será diligenciada teniendo en cuenta el módulo del Formulario Único de Declaración para sujetos de reparación colectiva étnicos. En caso de que quien presente la declaración no hable español o tenga discapacidad de habla o escucha, el Ministerio Público definirá el procedimiento necesario para que la declaración se tome atendiendo a las necesidades de la autoridad, representante o miembro de la comunidad. Si bien, en los Decretos no se especifica claramente si el Registro como sujeto colectivo por demanda puede realizarse en los Centros Regionales de Atención y Reparación, es factible suponer que es así, puesto que para el caso de los indígenas y los rrom, dichos centros deben contar con una oficina especializada que garantice su efectiva atención.

Los plazos en los cuales debe presentarse la declaración son los siguientes: Un término de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de cada uno de los decretos para los casos de sujetos colectivos cuyos hechos hayan ocurrido con anterioridad a la promulgación de los mismos; y, 2. Un término de dos (2) años para los sujetos colectivos cuyos hechos ocurrieron posteriormente a la expedición de los decretos. Sin embargo, en los casos en donde por evento de fuerza mayor las autoridades hayan estado imposibilitadas de realizar la declaración en los términos señalados, el lapso para la presentación de la declaración será contado a partir de que cesen las circunstancias que le impidieron realizarla en su momento.

Posteriormente, el Ministerio Público remitirá la declaración a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para el procedimiento de valoración. En caso de que la autoridad de la comunidad no haya sido quien realizó la declaración, la Unidad puede consultar a las autoridades étnicas de la zona. De la misma manera, para el proceso de verificación se deben consultar las bases de datos del Ministerio del Interior y la información suministrada por la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal.

En caso de que la victimización también incluya daños territoriales, esta solicitud también debe ser remitida ante la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas debe adoptar la decisión de inclusión o no en el registro en un término de 60 días hábiles. Toda la información registrada en la declaración tendrá carácter de reserva, de esta forma en el acto administrativo expedido por la Unidad no se podrá hacer referencia a los nombres de los presuntos victimarios. En caso de que la inclusión sea negada procederán los recursos contemplados en la ruta señalada en la ley 1448 de 2011, de igual manera que en los casos individuales.

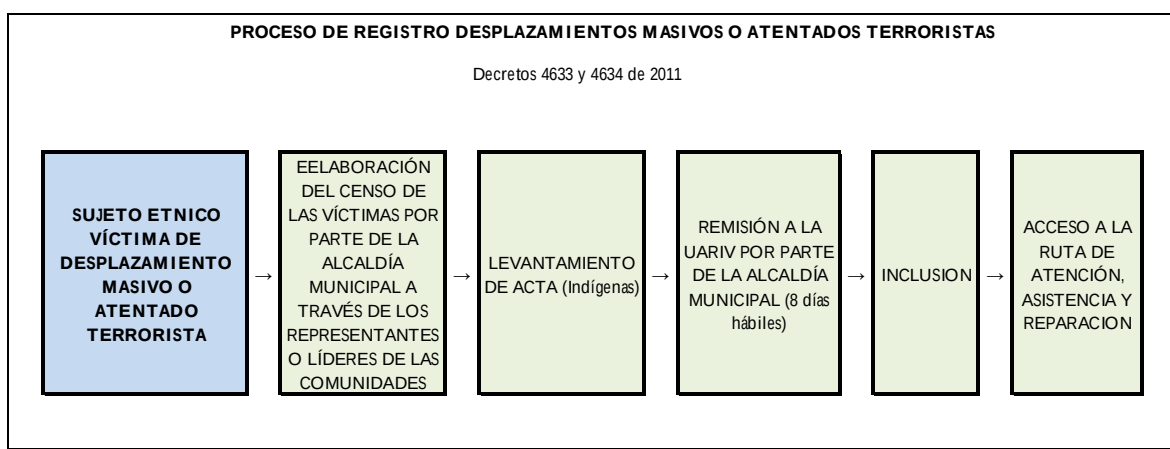
2.3 Procedimiento para el registro en caso de desplazamientos masivos o atentados terroristas

En el artículo 74 del Decreto 4533 y en el artículo 52 del Decreto 4534 de 2011 se establece como mecanismo para la identificación y registro de las víctimas de desplazamientos masivos o atentados terroristas pertenecientes a las comunidades indígenas o al pueblo rrom, la realización de un censo por parte de la Alcaldía Municipal que debe contener el número, nombre y ubicación de las personas o colectivos afectados. El levantamiento de esta información será realizado por los líderes, autoridades o sus representantes. Sobre la base de este censo se procederá al registro, tras la remisión a la UARIV por parte de la Alcaldía en un plazo de ocho (8) días hábiles.

En el decreto que corresponde a las víctimas indígenas, se establece el levantamiento de un acta en la cual se describa el evento masivo y las circunstancias que lo ocasionaron; la constancia de la inclusión de la totalidad de las personas afectadas y, de no ser así, la razón del registro parcial. Las personas que no hayan sido censadas podrán ser presentadas posteriormente como víctimas del mismo evento por parte de la autoridad indígena o representante de la comunidad. Quienes queden incluidas, no deberán solicitar su inclusión en el registro individual. Así mismo, si por el mismo hecho victimizante se desplazan

individualmente miembros de la comunidad, la autoridad indígena podrá elaborar un censo para el reconocimiento de las víctimas individualmente afectadas por el evento masivo.

De este procedimiento se excluyen las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, pues en el Decreto 4635 de 2011 no se contempla la elaboración de censos en caso de desplazamientos masivos o atentados terroristas como puerta de entrada a la Atención, Asistencia y Reparación.



3. Atención integral, ayuda humanitaria y Asistencia a víctimas pertenecientes a grupos étnicos

De acuerdo con el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos, las comunidades afectadas tienen derecho a una ayuda o atención³ humanitaria inmediata, definida como el conjunto de medidas adoptadas con el objetivo de socorrer, proteger y atender las necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimiento, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia y

³ De acuerdo con la Ley de Víctimas se distingue la **atención inmediata** de la **ayuda humanitaria** en relación con el hecho victimizante, siendo la primera para las víctimas de desplazamiento forzado y la segunda para las víctimas por otros hechos. La atención se divide en inmediata, de emergencia y de transición. En el caso de los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, se establece la ayuda humanitaria para la población Rrom y la atención inmediata para las comunidades indígenas y negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Es un punto susceptible de análisis posterior, pues sólo se estaría teniendo en cuenta el desplazamiento como hecho victimizante para los indígenas y los afrocolombianos, excluyendo a los rrom como víctimas por este hecho.

alojamiento transitorio en condiciones dignas, las cuales deben tener un enfoque diferencial étnico. Para esto la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas debe formular un protocolo de atención humanitaria teniendo en cuenta el enfoque diferencial con la participación de las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos; este protocolo debe señalar las medidas, características y etapas de la atención para las comunidades desplazadas o víctimas de otros hechos.

Estas medidas deben tener un carácter anti discriminatorio para lo cual el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura deben realizar campañas de enfoque diferencial dirigidas a la sensibilización de los servidores públicos encargados de la atención a la población víctima.

Debido a la urgencia de satisfacción de estas necesidades básicas, no es necesario realizar el registro descrito en el apartado anterior para tener acceso a la ayuda o atención inmediata, puesto que la situación de vulnerabilidad se considera evidente. En este sentido, es responsabilidad de las entidades territoriales suministrar esta ayuda inmediata cuyos procedimientos y componentes deben haber sido previamente diseñados participativamente por la Unidad de Víctimas y el ICBF.

Si bien, las Entidades Territoriales son las responsables de la atención inmediata, la CGR considera que tal responsabilidad no desliga a la Nación como garante de última instancia de los derechos de los ciudadanos, pues es de conocimiento público que muchos de los municipios colombianos no tiene la capacidad fiscal para recaudar los recursos base para cumplir con tal obligación; de ahí la necesidad de hacer cumplir con los principios constitucionales de subsidiariedad y complementariedad, los cuales deben consultar la capacidad fiscal de las unidades territoriales con la delegación de funciones y asignación de responsabilidades.

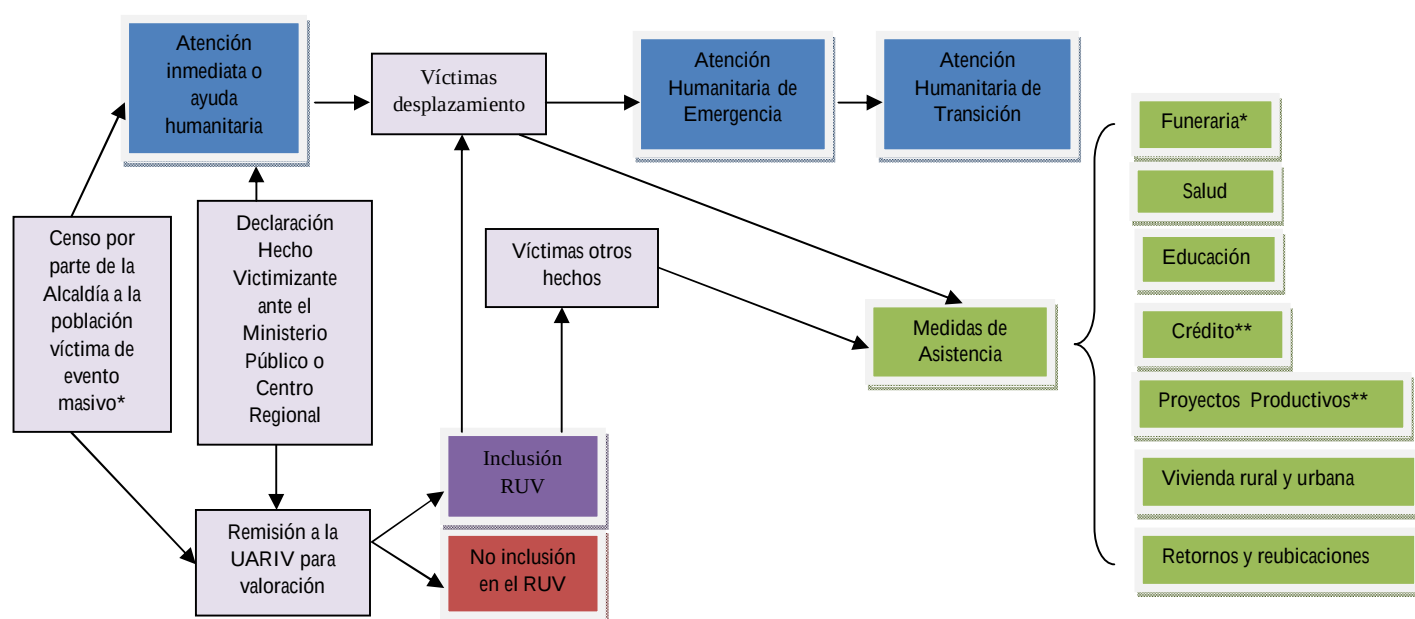
Puede suponerse, aunque no es explícito en los Decretos, que los censos encargados a las Alcaldías Municipales cuando se trata de eventos masivos señalados en el apartado anterior, hacen parte del proceso de identificación inicial para la entrega de la ayuda inmediata. En este sentido, habría un vacío en relación con la entrega de ayuda inmediata a las víctimas

pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, en tanto no se contempla la realización de dichos censos.

A esta ayuda humanitaria o atención inmediata tienen derecho todas las víctimas independientemente del hecho victimizante. Las víctimas por desplazamiento forzoso, seguirán la ruta de la Atención Humanitaria de Emergencia y la Atención Humanitaria de Transición, sin perjuicio de las medidas de asistencia que seguirán las víctimas por otros hechos victimizantes.

El siguiente es el esquema general de la ruta de ayuda, atención y asistencia a víctimas pertenecientes a grupos étnicos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que las medidas de asistencia no son las mismas para los tres grupos y algunas de ellas estarían mejor ubicadas dentro de las medidas de reparación, como se explicará más adelante:

Esquema general ruta de atención, ayuda y asistencia a víctimas de grupos étnicos



* Planteada sólo para las comunidades indígenas y rrom ** Planteada sólo para el pueblo rrom dentro de las medidas de asistencia

Como se describe en el esquema, se distinguen dos rutas de atención integral a víctimas pertenecientes a grupos étnicos de acuerdo con el hecho victimizante. Las medidas de asistencia varían según al grupo étnico al que pertenecen las víctimas y existen ciertas condiciones especiales en la atención a las víctimas indígenas de desplazamiento forzado. Estas especificidades serán descritas en el apartado correspondiente.

A continuación, se detallará la ruta de atención a las comunidades víctimas de desplazamiento y enseguida la ruta de atención y asistencia integral a víctimas de grupos étnicos por éste y otros hechos victimizantes.

3.1 Ruta de Atención a comunidades víctimas del desplazamiento:

La atención para las comunidades indígenas, rrom⁴ o negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales que han sido desplazadas de sus territorios está en cabeza de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, entidad que debe implementar procedimientos y componentes para que la atención humanitaria contenga un enfoque étnico que corresponda a las necesidades culturales propias de estas poblaciones. Esta atención no hace parte de la reparación, por lo cual su monto no puede ser descontado de las indemnizaciones a las que haya lugar.

La comunidad o individuo víctima en condición de desplazamiento debe realizar el trámite de registro tal como fue descrito anteriormente. Sin embargo, la presentación de la declaración es suficiente para que las víctimas ingresen a la ruta de atención humanitaria, la cual plantea tres etapas: 1. Atención Inmediata; 2. Atención Humanitaria de Emergencia; y, 3. Atención Humanitaria de Transición.

⁴ Para la población Rrom es importante tener en cuenta que el decreto no contempla explícitamente la ruta de atención humanitaria para víctimas de desplazamiento. Debe resaltarse igualmente que el confinamiento se considera un hecho victimizante fundamental, teniendo en cuenta el carácter nómada de dicha población, el cual, a su vez, puede posibilitar la invisibilización del desplazamiento forzado.

En principio, la atención humanitaria inmediata está a cargo de la Entidad Territorial competente según el municipio de recepción de la población; de acuerdo con el Decreto 4635 de 2011, ésta debe brindar alojamiento temporal y alimentación desde la toma de la declaración hasta que se “informe a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación integral a las Víctimas”, sin embargo, la Ley 1448 de 2011 y los Decretos 4800 y 4633 del mismo año, determinan como periodo para la prestación de la atención inmediata, desde la toma de la declaración hasta que se realiza la efectiva inscripción en el Registro Único de Víctimas.

La atención inmediata, en caso de que se den desplazamientos masivos de comunidades indígenas, consiste en una asistencia alimentaria, bien sea en especie o en auxilio monetario que garantice los mínimos nutricionales, y en un alojamiento digno, a través de un auxilio monetario, un convenio de alojamiento con particulares o la construcción de modalidades de alojamiento temporal con los mínimos⁵ de habitabilidad requeridos.

Las víctimas pertenecientes a grupos indígenas o afrocolombianos, deben encontrarse en situación de “vulnerabilidad acentuada”⁶ para el acceso a esta ayuda. Los mecanismos o formas de entrega no están definidos en el decreto de atención a víctimas afrocolombianas.

Posteriormente, brindar la atención humanitaria de emergencia es responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, una vez se haya expedido el acto administrativo de inclusión en el registro. Esta entidad debe asegurar la gratuidad, oportunidad y entrega total de la ayuda a la comunidad.

Para comunidades indígenas se establece una fase especial de atención humanitaria de emergencia. El decreto 4633 de 2011 contempla una atención humanitaria de emergencia especial para desplazamientos masivos o colectivos, que consiste en que la Unidad de Víctimas

⁵ Es importante revisar si existen unos estándares en donde se describan cuáles son esos mínimos habitacionales, con el fin de poder realizar posteriormente la verificación del cumplimiento por parte de las entidades.

⁶ La condición de “vulnerabilidad acentuada” puede prestarse para diferentes interpretaciones por parte de las entidades responsables de entregar las ayudas, por ello es necesario precisar cuáles son los indicadores que permiten una valoración objetiva de la situación de la víctima.

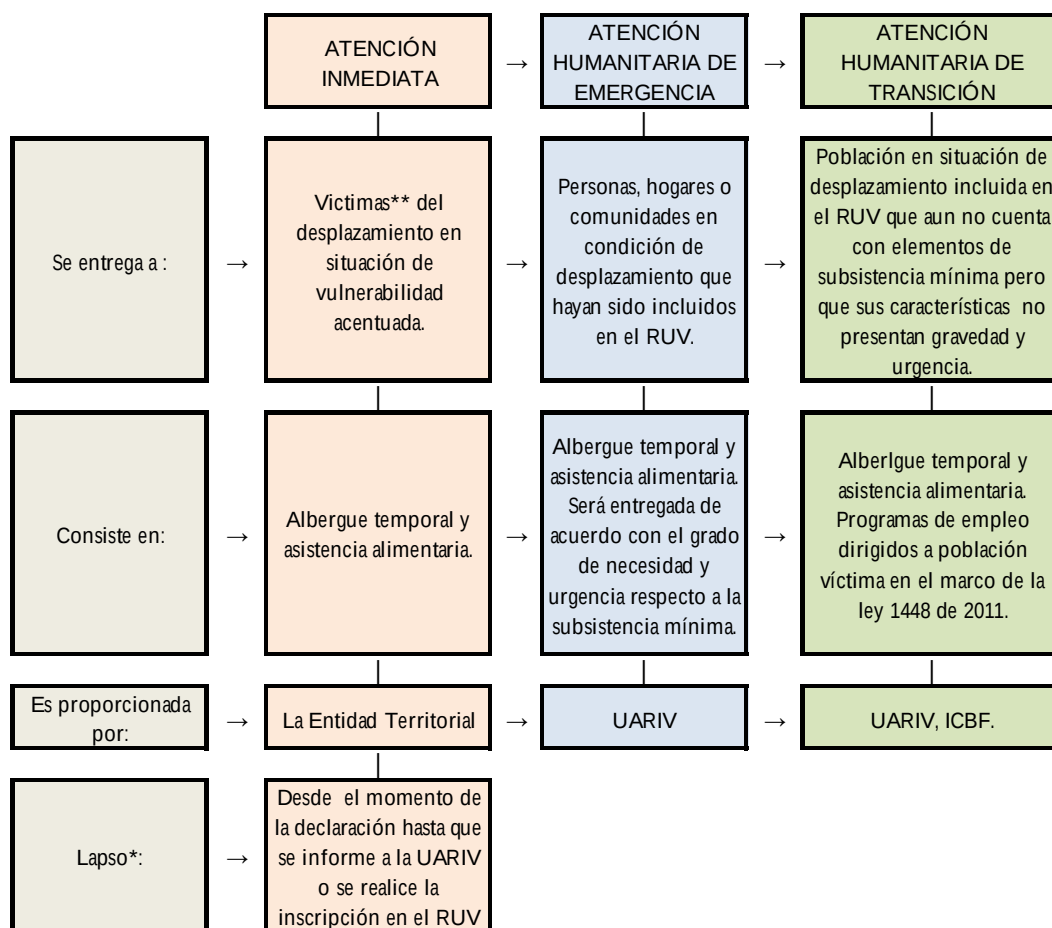
trasladará al lugar receptor un equipo especializado en atender emergencias con el objetivo de entregar la ayuda humanitaria y hacer seguimiento a la situación humanitaria, garantizando siempre el enfoque diferencial en la atención. Las necesidades y medidas requeridas durante el tiempo que dure la emergencia serán establecidas de manera coordinada entre la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el municipio receptor y la Autoridad Indígena de la comunidad o el representante del colectivo de desplazados indígenas. Esta atención humanitaria de emergencia especial se brindará “hasta tanto se generen las condiciones para el retorno o reubicación definitiva de la comunidad o el colectivo de indígenas desplazados”.

Es preciso señalar igualmente, que las comunidades indígenas receptoras de un desplazamiento masivo indígena, también tendrán derecho a las medidas de atención y asistencia.

Finalmente, la ayuda humanitaria de transición será prestada una vez se encuentre que la población aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima. El ICBF es el responsable de garantizar la alimentación de los hogares desplazados en esta etapa de la ayuda, teniendo en cuenta las características y particularidades nutricionales y las formas de preparación de alimentos según su pertenencia étnica, mientras que la Unidad y el Ente Territorial deben brindar el alojamiento en condiciones dignas.

En el siguiente cuadro se sintetizan las características de las tres etapas de la atención humanitaria a los grupos étnicos en condición de desplazamiento:

ETAPAS DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA PARA VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS



*Los tiempos y el contenido de la ayuda en cada etapa varían de acuerdo a la valoración cualitativa que realice la entidad competente.** El término víctimas, hogares, personas y población en situación de desplazamiento está limitado en esta ilustración a la población indígena y negra, afrocolombiana, palenquera y raizal.

3.2 Ruta de atención a víctimas por hechos diferentes al desplazamiento forzado

En general, la ruta de atención a víctimas pertenecientes a grupos étnicos por hechos diferentes al desplazamiento forzado varía en relación a la forma de nombrar a la atención inmediata, que para este caso se denomina ayuda humanitaria. Por otra parte, las especificidades de esta ayuda se detallan en los decretos correspondientes, estableciendo como medidas de ayuda humanitaria las siguientes:

- Alimentación
- Aseo Personal
- Manejo de Abastecimiento
- Utensilios de cocina
- Atención Médica y Psicológica de Emergencia
- Transporte de Emergencia
- Alojamiento Transitorio en condiciones dignas

La **atención de emergencia en salud**, a la cual están obligadas las instituciones hospitalarias públicas o privadas de todo el territorio nacional, deberá respetar las tradiciones, usos y costumbres del pueblo indígena, rrom y afrocolombiano y su concepción sobre la salud y la enfermedad. Así mismo en el caso de que en razón del desplazamiento o confinamiento de las Kumpaño o comunidades indígenas, sus miembros no puedan acudir a los centros hospitalarios, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá organizar **brigadas móviles** para llevar los servicios de salud hasta donde se encuentran las víctimas. Estas brigadas móviles no están contempladas dentro del Decreto 4635 de 2011 que enmarca la atención a las víctimas negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.

En consecuencia, la ayuda humanitaria se equipara a la atención inmediata para las víctimas del desplazamiento forzado, y una vez se superen las condiciones de vulnerabilidad de la población afectada, las víctimas tendrán acceso a las medidas de asistencia que se describen en el siguiente acápite.

La “atención” como tal, se refiere a la información, orientación y acompañamiento psicosocial a las víctimas de acuerdo con sus características culturales, de tal manera que se facilite el acceso y se cualifique el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

3.3 Medidas de Asistencia tanto para víctimas por desplazamiento forzado como para víctimas por otros hechos

3.3.1 Asistencia Funeraria

La asistencia funeraria es considerada como medida de asistencia para las víctimas indígenas y rrom y no para las víctimas negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Esta ayuda está a cargo de las Entidades territoriales, siempre y cuando la población objeto no cuente con recursos para sufragarlos y respetando siempre los usos y costumbres tradicionales de los pueblos indígenas o rrom a los que dichas víctimas pertenezcan.

En caso que la víctima fallezca en un Municipio diferente al de su lugar habitual de residencia, también se sufragarán los gastos de desplazamiento, hospedaje y alimentación de sus familiares, los cuales corren a cargo de los Municipios en donde ocurrió el deceso y aquel en el que residía.

El Decreto 4633 de 2011, establece que el cumplimiento de esta obligación deberá ser demostrado por las entidades territoriales ante el Comité Territorial de Justicia Transicional del cual hagan parte.

La CGR considera necesario señalar, que el Gobierno Nacional de manera coordinada con las Entidades Territoriales debe tener una claridad meridiana acerca de la capacidad fiscal de los gobiernos subnacionales, de tal manera, que en el momento de presentarse los hechos victimizantes, la Nación como garante de última instancia de los derechos de sus conciudadanos sepa cómo actuar frente a las víctimas en caso tal que el municipio receptor no esté en la capacidad fiscal de brindarle la atención necesaria a estos ciudadanos.

3.3.2 Salud

La salud se considera medida de asistencia pero también medida de ayuda humanitaria. De esta manera, las instituciones prestadoras de servicios de salud -IPS, públicas o privadas, del territorio nacional, tienen la obligación de suministrar atención inicial de urgencias de manera inmediata a las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, rrom o negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales que la requieran, con independencia de la capacidad socioeconómica de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión.

De acuerdo con el decreto reglamentario de la atención y reparación a las comunidades indígenas esta clase de atención debe prestarse por las IPS en la medida de sus condiciones y de conformidad con los lineamientos que establezca el SISPI (Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural), es decir, deberá respetar la cosmovisión y las especificidades culturales de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, la víctima no podrá ser atendida de acuerdo a la medicina occidental sin su consentimiento previo, libre e informado.

En cuanto a la salud como medida de asistencia, los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011 coinciden en establecer para las víctimas de las que trata cada uno, los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria establecidos en el artículo 54 de la Ley 1448 de 2011:

1. Hospitalización.
2. Material médico-quirúrgico, osteosíntesis, ortesis y prótesis, conforme con los criterios técnicos que fije el Ministerio de la Protección Social.
3. Medicamentos.
4. Honorarios Médicos.
5. Servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas.
6. Transporte.
7. Examen del VIH sida y de ETS, en los casos en que la persona haya sido víctima de acceso carnal violento.

8. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y/o la ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima.

9. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

El Decreto 4634 de 2011, en sus artículos 54 y 55, establece que estos servicios deberán contar con una atención especializada, con enfoque diferencial y preferente para las víctimas del pueblo rrom y de igual manera, las demás medidas de atención en salud respetarán las tradiciones, usos y costumbres de dicho pueblo y su concepción sobre la salud y la enfermedad.

El Decreto 4633 de 2011 plantea de manera particular el diseño de la ruta de atención integral en salud para los indígenas en un término de hasta cuatro meses, de manera concertada con la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas. Otra particularidad incluida dentro de la asistencia en salud para la población indígena es el fortalecimiento de la medicina tradicional como obligación del Estado.

El Decreto 4635 de 2011 señala, en relación con las medidas de asistencia en salud para la población afrocolombiana, que las víctimas de estas comunidades que estén registradas como Sisben 1 y 2 quedan exentas de cualquier tipo de cobro de copago en cualquier tipo de atención en salud. El sisben a su vez deberá identificar la pertenencia étnica de las víctimas.

Para las tres poblaciones, en los casos de atención de lesiones transitorias o permanentes o cualquier afectación que esté relacionada con hechos victimizantes, el pago de estos servicios se hará con cargo a la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fosyga.

En caso de que la víctima se encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se requiera una remisión, su aceptación por parte de la institución hospitalaria debe ser inmediata y obligatoria. Las víctimas que no se encuentren en el régimen contributivo deben acceder a los beneficios contemplados en la Ley 100 de 1993.

El Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud deben ejercer control y evaluación respecto a: el número de pacientes atendidos con pertenencia étnica; acciones médico-quirúrgicas; suministros e insumos hospitalarios gastados; causa de egreso y pronóstico; condición del paciente frente al ente hospitalario; efectivo pago al prestador; negación de atención oportuna; y condiciones de calidad de la atención.

3.3.3 Educación

En general, los tres decretos que regulan la atención y reparación a las víctimas pertenecientes a grupos étnicos, establecen como garantía del goce efectivo del derecho a la educación, que el Ministerio de Educación junto con las Secretarías certificadas sean responsables de velar por la continuidad de los procesos etno-educativos de la población desplazada, de la misma manera, que para el general de la población víctima afrocolombiana, indígena o rrom. El modelo educativo debe estar libre de discriminación y permitir una articulación con las costumbres y tradiciones de las comunidades.

En materia de educación superior, se deben garantizar el acceso prioritario y preferencial a los programas ofrecidos por instituciones universitarias o técnicas, otorgando cupos diferentes y adicionales a los de la población indígena, rrom o negra, afrocolombiana, palenquera y raizal que no tiene condición de víctima. Así mismo, el Ministerio de Educación debe adelantar gestiones para la inclusión preferencial en créditos especiales, subsidios a la tasa de interés y al sostenimiento ante el Icetex.

En materia de educación, las medidas contempladas para los indígenas en el Decreto 4633 de 2011, establecen como marco de referencia el Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP-. Por otra parte, el Ministerio de Educación y las Secretarías, de conformidad con los principios de complementariedad y subsidiaridad, así como la normatividad vigente, deberán priorizar la adecuación y construcción de la infraestructura física necesaria acorde con el Proyecto Educativo Propio donde existan pueblos y/o comunidades indígenas que sean víctimas y realizar las acciones necesarias para asegurar el acceso, la exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educativos oficiales y el desarrollo de las estrategias necesarias para la permanencia en el sistema educativo de todas las víctimas indígenas.

La aplicación del Decreto 1860 de 1994⁷, en particular lo referido a la participación, tendrá en cuenta la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio para la población indígena en aquellos establecimientos educativos que atienden a niñas, niños y adolescentes indígenas.

En materia de educación y salud, bienes definidos como esenciales en el actual marco constitucional, y que cuenta con recursos para su provisión (los recursos del Sistema General de Participación) a los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia, condición social, raza, género, etc., la CGR considera que todas las víctimas tiene que tener garantizado estos derechos en caso de desplazamiento o por cualquiera de los hechos de que sean víctimas, pues los recursos están garantizados y son independientes de la capacidad fiscal del municipio receptor.

3.3.4 Crédito

Las medidas en materia de crédito, hacen parte de la asistencia a las víctimas del pueblo rrom únicamente. Dichas víctimas tendrán acceso a los beneficios contemplados en la ley 418 de 1997. Los créditos otorgados por parte de los establecimientos de crédito a las víctimas de que trata el decreto 4634 de 2011, y que como consecuencia de los hechos victimizantes hayan entrado en mora o hayan sido objeto de refinanciación, reestructuración o consolidación, quedarán clasificados en una categoría de riesgo especial de acuerdo con la reglamentación que expida la Superintendencia Financiera de Colombia. Finagro y BANCOLDEX, o las entidades que hagan sus veces, establecerán líneas de redescuento en condiciones preferenciales dirigidas a financiar los créditos que otorguen los establecimientos de crédito a las víctimas rrom, para financiar actividades tendientes a la recuperación y fortalecimiento de su capacidad productiva.

3.3.5 Proyectos productivos y generación de empleo

Al igual que las medidas en materia de crédito, los proyectos productivos y de generación de empleo sólo están contemplados como medida de asistencia en el decreto 4634 de 2011, dirigido a las víctimas del pueblo rrom. En este sentido, el decreto señala que el Ministerio de Trabajo, el Departamento de Prosperidad Social y el SENA formularán proyectos productivos

⁷ Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.

con enfoque diferencial para la generación de empleo y emprendimientos orientados a fortalecer y reconocer las actividades económicas tradicionales y los sistemas propios de producción que identifican al pueblo Rrom, que incluyen prácticas de autoabastecimiento e intercambio. El SENA dará prioridad y facilidad de acceso a las víctimas Rrom a los programas de formación técnica.

En el Decreto 4633 de 2011, se establece que los proyectos productivos y programas dirigidos a las víctimas indígenas, se considerarán Ayuda Humanitaria de Transición, es decir, hacen parte de las medidas de atención a las víctimas por desplazamiento. El Decreto 4635 de 2011 que abarca la atención a las víctimas afrocolombianas por su parte, contempla dentro de las medidas de Atención Humanitaria de Emergencia sólo los programas de empleo sin mencionar los proyectos productivos.

3.3.6 Vivienda

Llama la atención el planteamiento de la vivienda dentro de las medidas de asistencia a las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos, lo cual coincide en los tres decretos reglamentarios pero se diferencia de lo que contempla la Ley 1448 de 2011, en la cual la vivienda es un tipo de medida de reparación. Únicamente en el Decreto 4633 de 2011, se plantea que dentro de los Planes Integrales de Reparación Colectiva podrán establecerse proyectos de vivienda a las familias retornadas y reubicadas.

Dentro de las medidas de vivienda se distingue la restitución de vivienda urbana y la de vivienda rural, de manera explícita, por artículos, en los Decretos 4633 y 4634 de 2011 y de manera general en el Decreto 4635 de 2011. De esta manera, se plantea que las víctimas u hogares de las comunidades indígenas y rrom cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo tendrán prioridad en el acceso a los programas de vivienda, que de acuerdo con su intención podrán ser de asentamiento rural o urbano.

En el Decreto 4634 de 2011 se contempla el acceso a una vivienda digna rural (no a programas ni a subsidios sino a la vivienda en sí misma excepto si la comunidad ha retornado o ha sido reubicada en cuyo caso tendría derecho a un subsidio de vivienda rural) que garantice el

espacio suficiente y adecuado a las condiciones culturales, usos y costumbres del pueblo rrom o gitano, en los términos del artículo 123 de la ley 1448 de 2011. En el siguiente artículo, coincidiendo con los decretos que abarcan la atención a los otros grupos étnicos, se plantea la prioridad y diferencia en la atención por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el acceso a los subsidios de vivienda urbana.

Para las víctimas de comunidades que se encuentren en el marco del decreto 4635 de 2011, se establece que tendrán prioridad y acceso preferente a los programas de subsidio de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda. El acceso de las víctimas al Subsidio Familiar de Vivienda se realizará en el marco de la ley 418 de 1997. El Ministerio de Vivienda será el encargado de la atención de las víctimas cuya intención sea el asentamiento urbano. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el responsable si el predio sobre el cual la víctima realiza la postulación es rural. Esta atribución de responsabilidades es explícita también en los otros dos decretos.

Para los afrocolombianos se especifica además que los programas de acceso a vivienda deben tener en cuenta el enfoque diferencial dentro del enfoque étnico, dando prioridad a las mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población discapacitada.

3.3.7 Retornos y reubicaciones:

Los retornos y reubicaciones están contemplados en los tres Decretos como parte de las medidas de asistencia y atención integral, sin embargo podría suponerse que estas medidas corresponden más bien a la reparación de las víctimas en tanto que se trata de restablecer las relaciones con el territorio, las cuales son fundamentales especialmente para la población indígena. Esto teniendo en cuenta además, que los planes de retorno y reubicación podrán hacer parte de los Planes de Reparación Integral Colectiva, sin suponer la elaboración de éstos últimos un prerrequisito para la ejecución de las medidas de retorno y reubicación. En este sentido, es importante revisar con detalle lo que cada Decreto establece para cada población.

Para el proceso de retorno y reubicación, ya sea individual o colectivo, es un requisito básico la concertación y coordinación con cada una de las comunidades pertenecientes a grupos étnicos

y sus representantes. Para el retorno de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales las condiciones para retornar son las mismas aplicables a las víctimas rrom e indígenas: 1. Voluntariedad; 2. Seguridad; y, 3. Dignidad. Para los indígenas, si bien el capítulo de retornos y reubicaciones hace parte de las medidas de asistencia, en el texto se establece que estos procedimientos se harán conforme a las medidas que plantea el título de restitución de derechos territoriales, la cual es “la medida preferente de reparación (...) salvo que el territorio o parte de él se encuentre degradado ambientalmente; bajo amenaza o riesgo inminente de inundación o desastre natural.”⁸

Teniendo en cuenta las características de las comunidades indígenas y rrom que hacen posible su permanencia física y cultural, el Estado deberá garantizar la unidad de las mismas o su reunificación. Así mismo, los decretos dirigidos a las víctimas indígenas y a los rrom contemplan la obligación del Estado, a través de la reglamentación del procedimiento por parte de la Unidad de Víctimas, de garantizar que los pueblos o comunidades indígenas o las kumpaño en situación de desplazamiento que se encuentren fuera del territorio nacional, sean incluidas en los planes de retorno y reubicación.

Para los rrom, específicamente, el Decreto establece de manera adicional que la Unidad de Víctimas deberá adelantar las acciones pertinentes ante las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas para garantizar la efectiva atención a la población retornada o reubicada en relación con los derechos mínimos de identificación, salud, educación, alimentación y reunificación familiar, vivienda digna rural o urbana y orientación ocupacional.

El Decreto 4635 de 2011 establece para los afrocolombianos que en el caso de que las 3 condiciones no se cumplan para el retorno⁹ se debe realizar un plan de reubicación cuya temporalidad o permanencia será una decisión de la comunidad. El Decreto 4633 de 2011, por su parte, establece de igual manera que en caso de no ser posible el retorno se acordará con las

⁸ Artículo 142 del Decreto 4633 de 2011

⁹ En los decretos los principios se establecen tanto para los retornos como para las reubicaciones. Puede interpretarse que prevalece la medida de retorno si las condiciones se cumplen y la reubicación es alternativa en caso de que no sea así.

autoridades indígenas la reubicación. Así mismo se establece en el Decreto 4634 de 2011 para los retornos y reubicaciones de los rrom.

Las víctimas individuales o familias pertenecientes a grupos étnicos podrán solicitar su retorno o reubicación ante la UARIV por medio del procedimiento establecido para tal fin. Esta solicitud será evaluada por el Comité de Justicia Transicional del territorio donde se lleve a cabo el retorno o reubicación de acuerdo con los conceptos emitidos por la Fuerza Pública y el Ministerio Público, en los cuales deben contemplarse los riesgos sociales, políticos, de subsistencia cultural y de posible repetición del desplazamiento.

En el caso de la intención de retorno y reubicación de sujetos colectivos, la evaluación estará a cargo igualmente del Comité de Justicia Transicional con base en los conceptos de las entidades mencionadas y la información remitida por las autoridades propias y los representantes de las comunidades, teniendo en cuenta que las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos, pueden denunciar cualquier situación que esté poniendo en riesgo su subsistencia social, cultural o política dentro de los procesos de retorno y reubicación.

En el caso de los retornos voluntarios que no hayan contado con el acompañamiento institucional del Estado previamente, se debe garantizar en coordinación con los representantes de las comunidades que existen las condiciones de seguridad en el territorio al que retornaron, de acuerdo con el concepto emitido por la Fuerza Pública y con las pruebas que puede presentar la Personería municipal o la Defensoría regional.

Los planes de retorno y reubicación implican la responsabilidad y articulación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión para la Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas, las autoridades propias y representantes de las comunidades para su seguimiento e implementación¹⁰. Estos planes, como ya se ha señalado, se consideran parte constitutiva de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, y pueden diseñarse de manera previa, según los Decretos 4633 y 4635 de 2011. En el Decreto 4633 de 2011, se establece que el PIRC debe

¹⁰ En el decreto 4635 de 2011 se contempla también la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

articularse con los esquemas especiales de acompañamiento para los pueblos y comunidades indígenas de los programas de retorno y reubicación. En el Decreto 4634 de 2011 la articulación se establece sólo con las medidas de asistencia y atención y en general con las políticas sociales del Estado con un enfoque diferencial, sin contemplar la articulación con los Planes de Reparación.

Por último, la cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta para las víctimas pertenecientes a grupos étnicos tendrá lugar una vez la comunidad retornada alcance el goce efectivo de los derechos fundamentales y el restablecimiento socio-económico.

4. Reparación Integral

Concepto de Reparación Integral

Es importante señalar las concepciones de reparación integral construidas desde cada uno de los Decretos-ley. Para el pueblo Rrom o gitano, esta reparación es inherente al restablecimiento del equilibrio y la armonía de sus comunidades o Kumpaño, en razón de las violaciones históricas de las que han sido víctimas. Para lograr este restablecimiento las medidas deben contemplar tanto daños materiales como inmateriales, manteniendo un carácter transformador y justo y la adecuación de sus medidas. La reparación colectiva debe propender por el goce efectivo de los derechos y el fortalecimiento del gobierno y la organización propia de acuerdo a la cultura. Así, este concepto debe ser compatible con el Plan del Buen Largo Camino. En el caso de las víctimas individuales del pueblo Rrom, estas serán reparadas en el marco de la ley 1448 de 2011. Por su parte, la reparación colectiva para sus Kumpaño se dará en el desarrollo de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. Si bien hay medidas de reparación generales, enmarcadas desde la Ley 1448 de 2011, en este caso se determinan dos tipos de medidas específicas de reparación según la modalidad de violación: Reparación integral a la violación de la integridad cultural y daños a la autonomía e integridad política y organizativa.

Para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal la reparación integral es definida como el conjunto de medidas, es decir, de restitución de territorios, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, para los casos individuales y colectivos,

con carácter material, moral y simbólico. Los Planes Integrales de Reparación Colectiva, son concebidos como los instrumentos a través de los cuales se garantiza el diseño y operación de las anteriores medidas, las cuales deben ser concertadas respetando la identidad étnica y cultural y la dimensión ecológica de los daños.

En el caso de los pueblos indígenas la reparación en general debe tener fundamentalmente la característica de ser “transformadora”, lo cual implica que más allá de restablecer la situación anterior al hecho victimizante en la cual se encontraba la comunidad, las medidas contempladas en la reparación para estos pueblos deben contribuir a la “eliminación de discriminación y marginación que pudieron ser causa del hecho victimizante”. En este caso se determinan además de las generales, formas específicas de reparación según la modalidad de violación, las cuales atienden a: Reparación integral frente a la violación al derecho a la integridad cultural; ante violaciones del derecho a la vida y la integridad física; al derecho a la existencia como pueblos por daños asociados con la degradación ambiental y uso indebido de recursos naturales; por daños a la autonomía e integridad política y organizativa, a los derechos de las víctimas de MAP y MUSE.

4.1 Indemnizaciones:

La indemnización administrativa es una de las medidas de reparación integral contemplada en los tres decretos ley de víctimas étnicas. En todos los casos, esta medida es de dos tipos: Individual, en el caso de reparación a individuos pertenecientes al respectivo grupo étnico que hayan sufrido hechos victimizantes cuya afectación haya sido individual. Colectiva, en caso de que los hechos victimizantes hayan producido afectaciones sobre una comunidad con identidad étnica.

4.1.1 Indemnización individual:

En el caso de la indemnización individual otorgada a los sujetos pertenecientes a las comunidades indígenas las autoridades de las mismas serán responsables de las medidas de prevención de la desintegración social y cultural, de tal manera que sean complementarias a las colectivas y contribuyan al proyecto de vida colectivo de la comunidad. Específicamente en los

casos de homicidio y desaparición forzada, el beneficiario se determinara de acuerdo a: a. parentesco como conyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad. b. Subsidiaria y concurrentemente a los parientes directos, de acuerdo con la estructura socio familiar de cada pueblo. En cuanto los montos la UAERIV deberá establecer una escala determinada por: Naturaleza del hecho victimizante, daño causado, estado de vulnerabilidad actual de la víctima, afectación diferencial por pertenencia étnica, edad, sexo y otras vulnerabilidades. Esta medida otorgada por vía administrativa no está en detrimento de la reparación por vía judicial. En correspondencia con la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas, la entrega de las indemnizaciones para los individuos indígenas será prioritaria y diferencial.

En el caso de los individuos pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, el Decreto 4635 de 2011, constituye como parámetro que el trámite, los procedimientos, los montos y mecanismos para el otorgamiento de la indemnización individual deben ser concertados teniendo en cuenta los criterios diferenciales, tales como: Grado de vulneración, afectación diferencial, equidad aplicable a la distribución del monto total asignado al universo de las víctimas y el impacto producido por los daños ocasionados a las víctimas. Se debe además determinar un monto de la indemnización para el universo de las víctimas afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales y el plazo en el que éste será distribuido. La indemnización por muerte o desaparición forzada será entregada al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima.

Para el pueblo Rrom o gitano la indemnización individual debe ser determinada de acuerdo a: grado de vulneración, afectación diferencial, equidad aplicable a la distribución del monto general otorgado al universo de victimas y el impacto de los daños. De la misma manera deberá cumplirse con la equidad en los montos asignados para victimas del pueblo Rrom. Para el cumplimiento de lo anterior el artículo 77 exige la inclusión de un capítulo especial en la ley 1448 de 2011 sobre indemnización especial y diferencial para el pueblo Rrom con especificidades sobre tramites, procedimientos, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización.

En general, los tres Decretos en términos de la indemnización individual, definen los siguientes criterios:

INDEMNIZACIONES INDIVIDUALES EN LOS DECRETOS LEY PARA GRUPOS ETNICOS.			
CARACTERISTICAS	4633	4634	4635
Tipos de Inmenización	√ Individual √ Colectiva	√ Individual √ Colectiva	√ Individual √ Colectiva
Criterios para determinar la indemnización individual	√ Naturaleza del hecho victimizante √ Daño causado √ Estado de vulnerabilidad actual √ Afectación diferencial √ Edad, sexo y otras vulnerabilidades.	√ Grado de vulneración. √ Impacto producido por los daños. √ Afectación diferencial	√ Grado de vulneración. √ Impacto producido por los daños. √ Afectación diferencial
Criterios respecto a otras víctimas	√ Entrega prioritaria y diferencial	√ Equidad respecto al total asignado al universo de víctimas.	√ Equidad respecto al total asignado al universo de víctimas.
Complementareidad con la indemnización colectiva	√ Las autoridades indígenas son responsables de medidas que propendan por la integración y complementareidad de las indemnizaciones individuales y colectivas.		
Por muerte y desaparición forzada	√ Cónyuges o compañeros permanentes. Familiares en 1er. Grado de consanguinidad. Parientes directos de acuerdo ala estructura socio-familiar.	√ Cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima	
El estado debe establecer adicionalmente		√ Monto total asignado para indemnizaciones de las victimas comprendidas en el decreto. √ Plazo en que serán distribuidas estas indemnizaciones.	√ Plazo en que serán distribuidas estas indemnizaciones, teniendo en cuenta los limites del presupuesto y la estabilidad fiscal.
Indemnizaciones administrativas vs. por via judicial.	√ Las indemnizaciones administrativas serán otorgadas sin perjuicio del acceso por via judicial.		
En este cuadro se recogen los parámetros considerados en cada uno de los decretos para el otorgamiento de las indemnizaciones administrativas individuales, sin embargo, es importante resaltar que el enfoque diferencial étnico es predominante en los procedimientos establecidos en el marco de la ley de víctimas, de otra parte, el principio de favorabilidad es aplicable a los posibles vados o interpretaciones que se realicen en el establecimiento de las medidas.			

4.1.2 Indemnización a Título Colectivo:

Para los pueblos indígenas y el pueblo Rrom y sus Kumpaño prevalecerán las indemnizaciones colectivas. Los recursos asignados por esta vía en el caso de las tres etnias serán destinados a implementación de programas, proyectos, obras, y actividades que beneficien a toda la comunidad, fortaleciéndola cultural, social y políticamente. Para lo anterior la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas debe acompañar la formulación de estos proyectos en el marco de los Planes Integrales de Reparación Colectiva y promover a través del programa de asesoría y Acompañamiento para la inversión de los Recursos, la inversión adecuada de la indemnización colectiva. El establecimiento de los montos de indemnizaciones colectivas tendrán lugar en el marco de la consulta previa realizada para la formulación de cada plan integral de reparación colectiva y estará acorde a los daños y afectaciones sufridos por la comunidad.

En el caso de los pueblos indígenas, el Decreto 4633 de 2011 contempla la creación de fondos comunitarios administrados por autoridades indígenas y la realización de procesos de rendición de cuentas de las autoridades y organizaciones indígenas que sean administradoras de estos recursos. En caso de que las comunidades indígenas no cuenten con la capacidad organizativa para el manejo de estos fondos se prevé la creación de un comité conformado por un representante del gobierno, un representante del Ministerio Público y un representante de la autoridad de la comunidad, el cual deberá presentar informes sobre las medidas adoptadas a la comunidad y al Ministerio Público.

4.2 Medidas de rehabilitación:

En cuanto a las medidas de rehabilitación los decretos definen tres tipos de rehabilitación: 1. Rehabilitación Física; 2. Rehabilitación psicológica; y, 3. Rehabilitación social y cultural. La finalidad de estas medidas es el restablecimiento de la autonomía de las víctimas en su entorno familiar, cultural, productivo y social. Sobre estas medidas el Decreto exige: la promoción del fortalecimiento de las organizaciones, autoridades, profesionales negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales para la prestación de los servicios, la promoción de medidas afirmativas, especialmente hacia las poblaciones en confinamiento y desplazamiento forzado y la creación de un protocolo de atención con enfoque diferencial que incluya la articulación de la medicina tradicional con las entidades prestadoras de salud.

En términos generales, los Decretos promueven la integración al programa de rehabilitación y salud integral de las prácticas tradicionales como principio del enfoque diferencial étnico, el respeto por la interculturalidad en la prestación de servicios médicos y especializados, los procesos de recuperación del equilibrio posterior a las violaciones, el restablecimiento del tejido social y cultural afectado, el empoderamiento individual y colectivo, el restablecimiento del autogobierno que atienda en el tiempo necesario a las necesidades de reparación de las víctimas individuales y colectivas en marco del decreto citado.

4.3 Planes Integrales de Reparación Colectiva:

Los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) son instrumentos técnicos que están integrados por el conjunto de medidas de reparación para las comunidades étnicas víctimas del conflicto, éstos deben ser producto de la concertación y consulta con cada una de las comunidades, sus representantes y autoridades propias, de manera que correspondan a la identidad cultural y social de cada una. En el caso de los pueblos indígenas se hace específico que se tenga en cuenta el derecho propio, ley natural o ley de origen. Por otra parte, el Estado debe asegurar la participación de indígenas que se encuentren fuera de sus territorios o fuera del territorio nacional.

Los objetivos de los PIRC para cada una de las etnias se resumen de la siguiente manera: 1. Caracterización de daños y afectaciones (en caso de que estas sean de tipo territorial, en los Decretos 4633 y 4635 se precisa una caracterización particular citada en los artículos 139 y 105 respectivamente; 2. Contribuir de forma transformadora a las condiciones y capacidades personales y colectivas; 3. Implementar medidas de protección de la diversidad étnica y cultural y de las poblaciones con vulnerabilidades especiales; 4. Garantizar la pervivencia física y cultural de sus pueblos; 5. Transformar las condiciones de discriminación y exclusión; 6. Brinda atención preferencial a mujeres, niños, niñas, huérfanos, viudas, cabeza de familia y personas con discapacidad; 7. Garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la no repetición; y, 8. Asignar responsabilidades y roles del Estado en los diferentes niveles para la implementación del plan integral de reparación colectiva.

El contenido de los planes de reparación colectiva comprendido en cada uno de los decretos es el mismo:

CONTENIDO DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN PARA LAS COMUNIDADES ÉTNICAS

- ✓. Caracterización de daños y afectaciones comunitarias y territoriales.
- ✓. Identificación de las autoridades propias y mecanismos de consulta interna.
- ✓. Medidas de reparación integral colectiva.
- ✓. Recursos y responsables de la ejecución de la medidas de reparación integral.
- ✓. Tiempos de ejecución de las medidas.
- ✓. Mecanismos e indicadores de seguimiento, monitoreo y evaluación.

Caracterización de daños y afectaciones:

Uno de los contenidos del PIRC con mayor desarrollo en los tres Decretos-ley, es el concerniente a la caracterización de los daños y afectaciones. En el caso del pueblo gitano esta fase se referencia en el marco de la consulta contemplada en el Convenio 169 de la OIT, una vez surtida la pre-consulta se procederá a consultar el plan de reparación colectiva que según indica el decreto, el gobierno debe presentar al pueblo Rrom de acuerdo con la caracterización construida. El Ministerio del Interior coordinará las fases de preconsulta y consulta. Deberán acompañar el proceso representantes del Ministerio público y en caso de que proceda la restitución de territorios, esta se dará en el marco de la Ley 1448 de 2011.

En el caso de los pueblos indígenas la caracterización será llevada a cabo conjuntamente por la UAERIV y la UAEGRTD. La definición de esta caracterización se encuentra de manera concreta en el Decreto 4633 de 2011 la cual es entendida como la identificación de hechos, contextos y factores intervinientes en la vulneración de los derechos de los pueblos y los daños y afectaciones en el marco del conflicto armado interno. Además, en este mismo Decreto, se definen los criterios de esta caracterización: 1. Etapas de metodología de la caracterización; 2. Deberá garantizar la interdependencia de los derechos de los pueblos indígenas; 3. Se debe llevar de manera interdisciplinaria e intercultural; 4. La UAERIV deberá documentar los daños

y argumentar las medidas del PIRC; y, 5. La UAEGRTD deberá realizar un informe de afectaciones en caso de que proceda la restitución territorial.

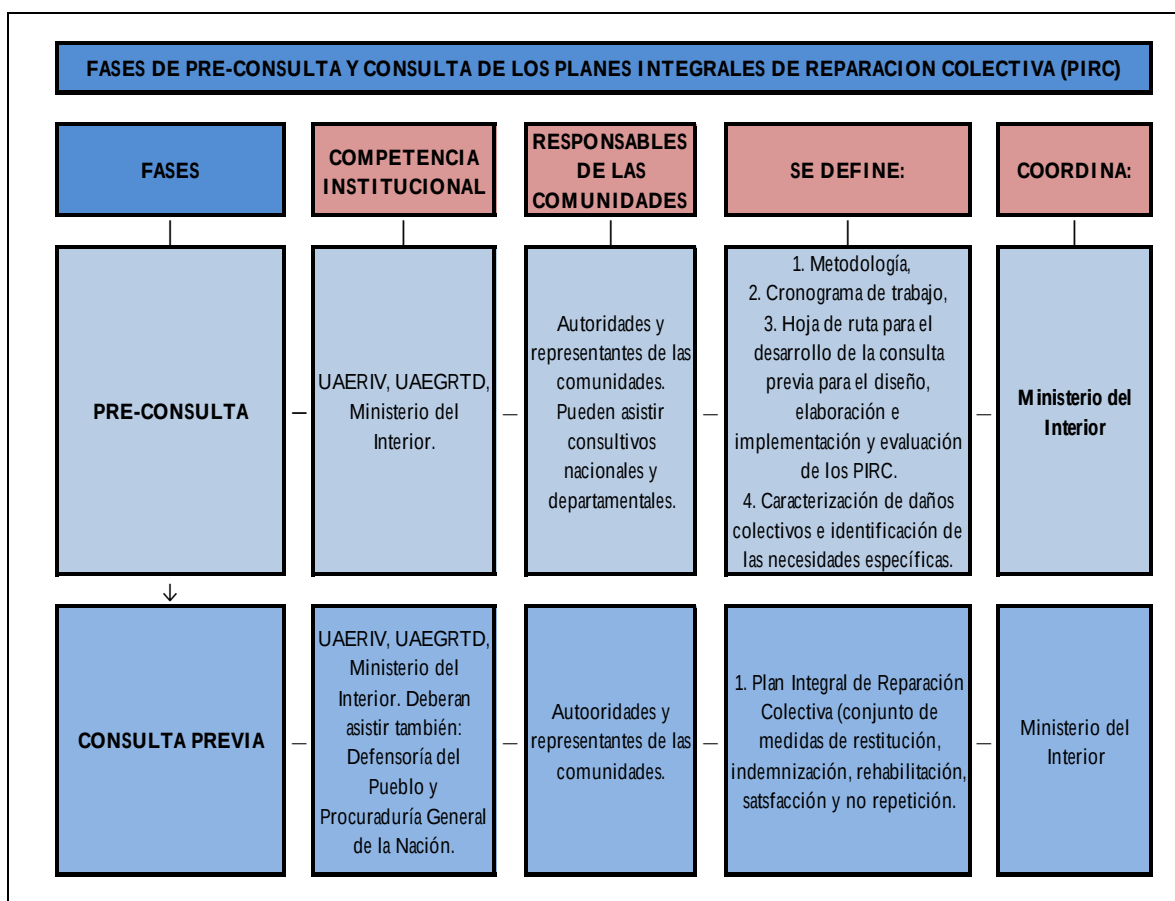
4.4 Fases de pre-consulta y consulta de los Planes de Reparación Integral Colectiva:

Los Decretos 4634 y 4635, especialmente, ofrecen lineamientos generales sobre el desarrollo de la concertación y la consulta para la construcción de los planes. En primera instancia, el objeto del mecanismo de consulta es garantizar que sean las propias comunidades quien determinen sus prioridades dentro de las diferentes medidas de reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) con el fin de respetar las costumbres, autonomía y características culturales de cada comunidad.

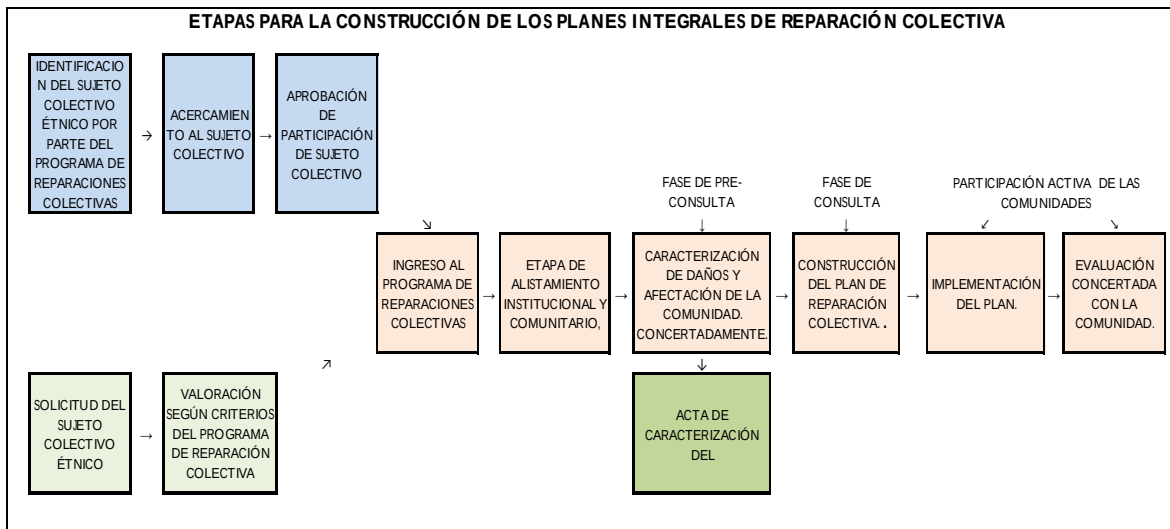
Se debe realizar una primera fase de pre-consulta acerca de los planes integrales de reparación colectiva. En esta fase se debe: 1. Acordar la metodología, 2. Definir el cronograma de trabajo, 3. Hoja de ruta para el desarrollo de la consulta previa para el diseño, elaboración e implementación y evaluación de los PIRC. El Ministerio del Interior será responsable de la identificación y verificación de las autoridades y representantes de las comunidades y de la coordinación de la fase de pre-consulta y consulta de los planes.

Durante esta fase se realizará también la caracterización de daños colectivos e identificación de las necesidades específicas. Para la realización de la caracterización se requiere la participación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, las autoridades y representantes de la comunidad y si se desea, en el caso de las comunidades afrocolombianas de los consultivos nacionales y departamentales.

Una vez se haya culminado la fase de pre-consulta se realizará entonces la consulta del PIRC en la cual además de los anteriormente mencionados deben asistir funcionarios del Ministerio Público. En el caso de las comunidades afrocolombianas en que no sea posible lograr un acuerdo, se podrá llevar la consulta a espacios de orden nacional.



La Ley 1448 de 2011 y su Decreto reglamentario 4800 del mismo año, contemplan la creación del Programa de Reparación Colectiva, el cual está a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en este Programa se enmarca el proceso de reparación colectiva para sujetos colectivos étnicos. Así, las anteriores fases de pre-consulta y consulta tienen una correspondencia con el desarrollo de las diferentes etapas del programa. En el siguiente esquema se observa como las anteriores fases permiten el desarrollo de un procedimiento para la reparación que implica permanentemente la concertación y la consulta de las comunidades.



4.5 Medidas de Satisfacción, Verdad, Justicia y Garantías de no repetición.

Las medidas de satisfacción para los pueblos indígenas, las comunidades negras y el pueblo Rrom o gitanos propenden por la mitigación del dolor individual y colectivo y el restablecimiento de condiciones sociales, económicas y culturales de acuerdo a los criterios indicados por las comunidades.

Inicialmente las medidas de satisfacción son el esclarecimiento de los hechos y la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Además, la difusión de los hechos y la verdad, teniendo en cuenta que también deberá realizarse en las lenguas de cada pueblo. La búsqueda de personas desaparecidas o asesinadas, la exhumación de los cuerpos de acuerdo a las prácticas culturales de cada pueblo. La difusión de los hechos debe hacerse también en diarios de distribución masiva. Conmemoraciones y homenajes con participación de las víctimas, material didáctico y exposición de las violaciones en relación con el Derecho Internacional Humanitario. La solicitud de perdón por parte de los victimarios. La dignificación de las víctimas. Difusión de campañas para la erradicación del racismo y la discriminación. Realización de cartografía oficial con los pueblos indígenas que permita conocer sus territorios colectivos, espacios etnolingüísticos y culturales. Inclusión en el currículo escolar de programas acerca de los hechos de violencia sufridos por los pueblos. En relación con las mujeres indígenas, se especifican los servicios multidisciplinarios para la atención de mujeres víctimas de violación, programas para reinserción de estas mujeres a la vida social y concientización de la prohibición de acciones violentas contra las mujeres.

En el caso de las comunidades negras, estas medidas se contemplan como parte del Plan de Reparación colectiva, al igual que para la comunidades Rrom o gitanas. Además de algunas medidas expuestas para los pueblos indígenas, estas dos etnias comparten medidas como realización de monumentos que enaltezcan la dignidad de las víctimas. Apoyo para la construcción de tejido social de las víctimas. La exención de prestación del servicio militar por parte de las víctimas. La conmemoración del día nacional de las víctimas. De manera particular, las comunidades negras contienen medidas de revisión de los casos de violaciones del DIH que hayan sido presentados como muerte natural o accidental o actos de delincuencia común. Y el reconocimiento a los defensores de derechos humanos de las comunidades. Y el fortalecimiento de programas interculturales en términos de las propias tradiciones. Particularmente para el pueblo Rrom, existen medidas de difusión de campañas que muestren la no participación de sus comunidades en el conflicto, así como campañas que promuevan la no discriminación de pueblos Rrom. Y el fortalecimiento de programas de música del pueblo gitano.

En el marco de una reparación integral los tres decretos contemplan medidas en el tema de memoria histórica, lo cual corresponde a los derechos de justicia, verdad y garantías de no repetición. Las comunidades negras y gitanas comparten el diseño de un modulo étnico del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, creado por la ley 1448 de 2011 y la participación de las víctimas en los procesos de justicia. Para los pueblos indígenas prevalecen medidas de memoria histórica como: la recuperación de la memoria histórica de los pueblos a través de becas de investigación. Acciones afirmativas para profesionales indígenas que deseen investigar la memoria histórica de los pueblos. La inclusión del enfoque diferencial en las bases de datos. La realización un archivo construido con recopilación de hechos en el marco del decreto 4633. La garantía de que los pueblos puedan construir sus propios observatorios de pensamiento con información atinente a las tipologías de violaciones de los derechos de los pueblos. El deber de recordar, garantizando iniciativas de memoria de los pueblos, una política que reconozca la verdad de las víctimas, la conservación de archivos, el acceso público a investigaciones y documentos de memoria, la recopilación de testimonios individuales y colectivos, acciones educativas en temas de memoria histórica promovidos por el Ministerio de Educación Nacional Todas aquellas acciones de memoria debe contemplar como principio la transmisión de la memoria indígena.

Para las comunidades negras, las acciones en materia de memoria histórica son principalmente: La construcción de un archivo documental acerca de los hechos victimizantes. La recopilación de testimonios colectivos o individuales. La disposición al público de estos materiales, guardando reserva sobre información confidencial. Promoción de actividades formativas sobre el conflicto armado con la participación de las víctimas. Exhibiciones, muestras o eventos sobre Derechos Humanos. Garantizar una educación que comprenda el desarrollo de competencias ciudadanas y científico-sociales. La publicación de mapas de territorios colectivos y la inclusión de los mismos en los textos escolares de geografía. En el caso del pueblo Rrom, sus principales medidas de memoria histórica son además de las consideradas para las comunidades negras: la promoción de la investigación de la historia desde la mirada del pueblo gitano. Promoción de acciones afirmativas para apoyar investigaciones sobre el pueblo Rrom. Incluir en las bases de datos el enfoque diferencial étnico y de género.

En cuanto a las garantías de no repetición para los pueblos indígenas se tienen: La prevención y sanción de tratos discriminatorios. Se describe como norma de regulación para la relación con la fuerza pública la directiva 16 de 2006 del Ministerio de Defensa, considerando la necesidad del cumplimiento de esta norma. El fortalecimiento de la autonomía del poder judicial. La protección de las autoridades indígenas, líderes y defensores de los derechos humanos. Formar en temas como derechos humanos a los funcionarios públicos y en especial a la fuerza pública. Promover mecanismos de resolución de conflictos inter-étnicos. Fortalecimiento del Ministerio Público, los organismos de control. Promover el desminado en los territorios, promover la inclusión de niños y niñas vinculados por el conflicto armado. Garantizar los derechos a la verdad y proteger las comunidades y los territorios.

Para las comunidades negras las principales medidas de no repetición implican de manera relevante, el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley, la garantía del derecho a la verdad, la aplicación de sanciones a los victimarios, la prevención de hechos victimizantes, la formulación de una pedagogía social de la reconciliación, fortalecer las acciones de desminado en los territorios teniendo en cuenta los usos y costumbres de la población. Fortalecimiento de los diferentes programas que conforman la política pública de derechos humanos. Difundir los derechos de las víctimas, garantía de participación efectiva de las comunidades en los procesos comunitarios, reunificación de los sujetos étnicos cuya separación se produjo por cuenta del conflicto armado. Fortalecimiento de alertas tempranas.

Empoderamiento legal de las víctimas, declaratoria de insubsistencia de los funcionarios condenados por las violaciones en el marco del decreto. Difusión sobre los derechos de las víctimas en el exterior. Reprobación pública de la violencia contra los niños, niñas y mujeres.

Para el pueblo gitano, estas garantías de no repetición se asocian con: El conocimiento de la rama judicial sobre los derechos del pueblo Rrom. Protección de las comunidades. Contar con una estrategia para educar sobre la Kriss Romani y su diversidad étnica a los funcionarios públicos. Establecer normas y procedimientos sancionatorios contra funcionarios que no protejan los derechos de las comunidades Rrom. Fortalecer el Ministerio Público para llevar proceso en contra de empresas y funcionarios que hayan coadyuvado a las violaciones de los derechos. Y en general, las coincidentes con las medidas de las comunidades negras.

5. PROTECCION

El tema de la protección de las comunidades y el territorio es ampliamente desarrollado por el Decreto 4633. En el Título III se relacionan las diferentes medidas de protección a las comunidades, los pueblos indígenas, los territorios, los derechos a la vida, la libertad e integridad de los pueblos en riesgo extremo, las medidas de protección individuales y las medidas especiales de protección.

La protección de los pueblos indígenas debe ser considerada en términos colectivos e individuales. Dentro de las medidas colectivas se contempla la protección a la autonomía, a los derechos territoriales, al territorio indígena y a sus pueblos y comunidades. En este sentido, las medidas especiales de protección sobre el territorio deben ser acordadas con la Comisión Nacional de Territorios un Plan de Contingencia, el cual debe contener: 1. Un inventario de las solicitudes elevadas por los pueblos y comunidades indígenas de constitución, saneamiento y ampliación, identificando aquellas que se lleven a cabo con el fin de proteger de manera prioritaria a los pueblos de las vulneraciones a las que se refiere el presente decreto. 2. Definición de metas puntuales a corto, mediano y largo plazo. 3. Cronograma acelerado de implementación. 4. Cobertura material suficiente. 5. Garantías de continuidad hacia el futuro. 6. Adopción e implementación de indicadores de resultado y cumplimiento. 7. Diseño e implementación de instrumentos de corrección oportuna 8. Diseño e implementación de

mecanismos internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas o solicitudes puntuales de atención presentadas. Para la implementación de este Plan, el gobierno nacional debe asignar las partidas presupuestales suficientes al Incoder.

Respecto a la protección de la autonomía de los pueblos indígenas, esas medidas propenden en general por el reconocimiento del control autónomo sobre el territorio de los pueblos y comunidades indígenas sin que esto se afecte por las funciones constitucionales de la Fuerza Pública, la garantía de derechos en el marco de los tratados internacionales y leyes nacionales, la presencia del Ministerio Público en las zonas de mayor vulnerabilidad y la posibilidad de que sus funcionarios sirvan como enlace con la fuerza pública, el respeto por el derecho de las autoridades indígenas a proteger el derecho a la vida, la autonomía y los derechos territoriales, el compromiso de la Fuerza Pública por el respeto de las comunidades. Son relevantes las medidas que son de cumplimiento de la fuerza pública en términos de la protección de los territorios para garantizar la pervivencia de los pueblos y evitar el genocidio cultural y territorial, entre éstas se encuentran: El respeto de la Fuerza Pública por los principios de protección, distinción, precaución, proporcionalidad y necesidad militar, la prevención en las acciones de ataque y defensa en los territorios indígenas y la capacitación de funcionarios públicos sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

La atención del Estado a los territorios indígenas que se encuentren en riesgo debe procurar el envío de socorros y alimentos a la población teniendo en cuenta el enfoque diferencial en estas medidas de apoyo, brindar los medios de transporte necesarios para la evacuación de las familias, la señalización de espacios de protección transitorios, la presencia de misiones médicas, la promoción de acuerdos para evacuar sujetos de protección especial, la asistencia de comisiones de organismos internacionales de derechos humanos y de la Cruz Roja Internacional, la capacitación a los pueblos y comunidades indígenas y a los funcionarios públicos sobre DDHH y DIH, la libre circulación de los pueblos indígenas en su territorio.

En los territorios colectivos y en razón de los derechos a la vida, específicamente se destinan medidas de protección para las víctimas de MAP y MUSE, como por ejemplo, garantizar acciones de desminado humanitario en el territorio ancestral, la adopción de medidas de prevención, por parte de la fuerza pública donde existan polígonos u otras operaciones o actividades militares, la formación de la Fuerza Pública. En el caso de los pueblos no

contactados o en estado de aislamiento voluntario, las medidas de protección deben ser concertadas en la Mesa Permanente de Concertación Indígena y se debe contar con la presencia de las entidades responsables, en especial el Ministerio de Interior.

En cuanto a las medidas de protección individual, en el caso de los pueblos indígenas, éstas están dirigidas a sujetos de especial protección, entre ellos niños, niñas, jóvenes y mujeres indígenas. El Estado debe proporcionar medidas para evitar el relacionamiento de niños y niñas con actores armados en el marco de la protección de la vida y la integridad física, garantizando además acciones sobre temas de nutrición, educación y movilidad en el territorio para esta población. Respecto a los jóvenes las medidas de protección propenden por evitar el reclutamiento, entre estas, se requiere una campaña de capacitación a los empleadores sobre la normatividad que exime a los integrantes de pueblos indígenas de prestar el servicio militar y la promoción de proyectos laborales que permitan a los jóvenes oportunidades sin desmedro de sus tradiciones. Las mujeres indígenas, son reiteradamente mencionadas en este decreto como sujetos de especial protección, garantizando su movilidad en el territorio en condiciones de seguridad. La protección de las mujeres en situación de desplazamiento incluye medidas que garanticen su seguridad en los lugares de alojamiento temporal, garantizar una atención adecuada para los casos de violencia sexual, que incluya la labor de unidades especiales de la fiscalía y la policía judicial y políticas especiales de prevención de este tipo de agresiones, la promoción del liderazgo de las mujeres que permita su participación.

En el caso del Decreto 4635, la protección se encuentra enmarcada en el Título II, haciendo referencia a las medidas de protección para las comunidades que se encuentren en riesgo extremo, entre las cuales se distinguen las de la protección de la autonomía frente al conflicto armado y las de la protección a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de las comunidades en riesgo. Las primeras buscan proteger a las comunidades de las acciones de violencia, agresiones y amenazas producto de las acciones del conflicto armado; las segundas, buscan la garantía de medidas tanto individuales como colectivas que permitan la pervivencia de las comunidades y que consideren el enfoque étnico y el enfoque diferencial, es importante señalar que en este tema, se indica la importancia de los lineamientos generados por la corte constitucional en tales sentidos. Por otra parte, se formulan faltas disciplinarias a los funcionarios que impidan el acceso a la información de las víctimas, tenga tratos discriminatorios, proporcione información falsa, se niegue a dar declaraciones para restablecer

la dignidad de las víctimas o a dar disculpas públicas y a reconocer los hechos o responsabilidades.

Sobre los criterios y elementos para la revisión e implementación de los programas de protección, el artículo 49, perteneciente al Título expuesto exige la oportunidad efectividad y especificidad de las medidas, así como la concertación con los consejos comunitarios acerca de su viabilidad y la necesidad de contar con funcionarios sensibilizados en el tema intercultural. Posteriormente, en el apartado de Asistencia, Atención y Ayuda Humanitaria se contemplan nuevamente los criterios de estos programas, adicionando elementos como la proporcionalidad de las medidas de acuerdo al nivel de riesgo, el conocimiento previo de las medidas por parte de la víctima, la evaluación periódica de los riesgos y la coordinación entre programas de protección e instituciones responsables de la atención a víctimas.

Por último, el decreto ley de víctimas de las comunidades Rrom o gitanas, no contiene un apartado especial de protección ni un desarrollo específico de las medidas atinentes a este ámbito, sin embargo, en términos generales se propende por la protección de pervivencia étnica y cultural, el derecho a la libre circulación y del fortalecimiento de medidas de protección citadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

6. Restitución de Derechos Territoriales:

La ley 1448 de 2011 comprende un importante componente de restitución de tierras en marco de la reparación integral que se reglamentó posteriormente por el decreto 4829 de 2011. Por su parte, los decretos ley para grupos étnicos, en especial el 4633 y el 4635 de 2011, contemplan la restitución territorial con un sentido que implica complejidades de tipo ancestral y cultural. Lo anterior se encuentra relacionado con que su exigencia no es por sí sola la restitución de un predio, sino la restitución de sus derechos territoriales que están señalados en el convenio 169 de OIT y especialmente en Colombia, por la ley 21 de 1991.

Según el convenio 169 de OIT de 1989, el Estado deberá: “Respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios” en especial, su carácter colectivo y comprendiendo por territorio: “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u

otra manera.”, (artículo 13). “Reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” adoptando las medidas que sean necesarias para determinar las tierras e instituyendo “procedimientos en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”, (artículo 14). Proteger los recursos naturales existentes en los territorios y cuyos pueblos deben participar en su administración, utilización y conservación, de la misma manera, se señala que “en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.” Teniendo en cuenta su participación, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades, y “percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”, (artículo 15). Debe evitarse el traslado o reubicación de los pueblos, sin embargo, en caso de que esto no fuera evitable, este debe darse con su consentimiento libre e informado, conservando fundamentalmente su derecho a retornar cuando cesen las circunstancias que les obligaron a trasladarse, en caso de que su retorno no fuese posible, deben ser compensados con tierras de igual o mejor calidad. Si la comunidad exigiese indemnización en dinero, deben garantizarse los mecanismos para que así sea. Finalmente debe garantizarse la indemnización a los pueblos reubicados teniendo en cuenta los daños sufridos por el desplazamiento, (artículo 16). Es requisito la consulta a los pueblos interesados “siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad”, impidiendo “que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de sus costumbres o de su desconocimiento de las leyes para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de sus tierras”, (artículo 17). Prever sanciones contra la intrusión no autorizada en las tierras de las comunidades o los usos no autorizados de las mismas por personas ajenas a ellos, tomando además, medidas para impedir tales infracciones, (artículo 18). Deberán asignarse tierras adicionales una vez se constatare que son necesarias para corresponder a su tasa de crecimiento, además de los medios necesario para el desarrollo de las tierras de su posesión, (artículo 19).

Los dos decretos, tanto el 4633 como el 4635 definen las tierras que pueden ser objeto de restitución para cada uno de los grupos étnicos. En el siguiente cuadro se evidencia una correspondencia del marco legal de cada tipología de territorio sobre el cual son exigibles los derechos. Es importante subrayar que el derecho de las víctimas a ser restituidos no se afecta porque sus territorios estén actualmente ocupados por terceros, tengan otros poseedores o tenedores o estén siendo explotados productivamente por los tenedores actuales. La solicitud de restitución no implica la renuncia a otras formas jurídicas o administrativas de reclamación de estos territorios. En los casos de integrantes de la comunidades que exijan la restitución sobre predios de posesión individual, esta se dará en el marco de la ley 1448 de 2011 con acceso preferencial a la medida. Particularmente, para las comunidades negras se define en el párrafo tercero, del artículo 107, que en el caso de derechos ancestrales de familias sobre territorios que no hacen parte de las tierras colectivas se aplicará el decreto 4635, en lo que refiere a derechos individuales.

Tierras susceptibles del procesos de restitución en el caso de las comunidades étnicas	
Decreto 4633 de 2011	Decreto 4635 de 2011
Resguardos indígenas construidos o ampliados.	Las tierras de las comunidades.
Tierras sobre las cuales se adelantan procesos administrativos de titulación o ampliación de resguardos.	Tierras sobre las cuales se adelantan procesos administrativos de titulación de tierras de comunidades.
Tierras de los resguardos de origen colonia, de ocupación ancestral o histórica y aquellas ocupadas por las comunidades el 31 de diciembre de 1991.	Tierras de ocupación ancestral o histórica y aquellas ocupadas por las comunidades el 31 de diciembre de 1991.
Tierras comunales de grupos étnicos.	Tierras comunales de grupos étnicos.
Tierras objeto de titulación o ampliación de resguardos por decisión judicial o administrativa (nacional o internacional).	Tierras objeto de titulación o ampliación de las tierras de las comunidades por decisión judicial o administrativa (nacional o internacional).
Tierras adquiridas por incoherencia en beneficio de las comunidades y cuyo titular es Fondo Nacional Agrario.	Tierras adquiridas por incoherencia en beneficio de las comunidades y cuyo titular es Fondo Nacional Agrario.
Tierras adquiridas con recursos propios por entidades privadas, públicas o cooperación internacional a beneficio de las comunidades que deben ser tituladas en calidad de ampliación o constitución de resguardos.	Tierras adquiridas con recursos propios por entidades privadas, públicas o cooperación internacional a beneficio de las comunidades que deben ser tituladas en calidad de tierras de las comunidades.
La ley 70 de 1993 señala en su artículo cuarto (4º), que el Estado adjudicará a las comunidades negras la propiedad colectiva de sus territorios que, para efectos legales, se reconocerán como "Tierras de las comunidades negras". Así, las tierras que se referencian en el marco constitucional señalado tienen las características de imprescriptibles, inajenables e inembargables.	

El marco temporal de exigibilidad de los derechos territoriales implican las afectaciones territoriales de las comunidades ocurridas a partir del 1º. de enero de 1991 y hasta el 31 de diciembre de 2021. Los dos decretos comparten en su alcance el sentido de restitución material del territorio, la cual es comprendida como la posibilidad de retornar, siendo el retorno una medida fundamental en la reparación. Esta restitución de ningún modo podrá ser compensada

monetariamente. Particularmente, las comunidades negras que sean palafíticas o de pescadores, se contempla la concertación con el gobierno acerca de sus medidas restitución.

El alcance de la restitución para las comunidades indígenas considera adicionalmente que la restitución es la medida preferente de reparación. Lo anterior no será entendido así solo cuando el territorio se encuentre destruido o degradado ambientalmente. Una vez demostrada la inviabilidad del retorno en términos de la imposibilidad de rehabilitación del territorio se deben evaluar concertadamente, de forma libre e informada, las medidas que se dispondrán en tales casos. En dado caso, que se opte por la reubicación territorial, la calidad y extensión del nuevo territorio deben ser iguales o superiores a los del anterior. Sin embargo, el territorio que no fue ocupado por razones naturales o ambientales debe mantenerse como propiedad colectiva y se puede destinar a la conservación del patrimonio. Si en algún momento este territorio fuera nuevamente habitable, la comunidad restablecerá el territorio otorgado al Estado y este a su vez garantizará la restitución y el retorno al territorio anterior. Las comunidades que hayan sido reubicadas o trasladadas recibirán indemnización de acuerdo a los daños causados por tal situación. Por último, las afectaciones territoriales deben ser contempladas en los Planes Integrales de reparación Colectiva.

Los titulares de derechos territoriales serán las comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas o las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. En el siguiente cuadro se indican los sujetos autorizados para solicitar la restitución de territorios:

¿Quiénes pueden presentar solicitudes de restitución en caso de grupos étnicos?	
Decreto 4633 de 2011	Decreto 4635 de 2011
Autoridades tradicionales, asociaciones de cabildo, autoridades indígenas, gobernadores de cabildo, organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación. Cualquier integrante de la comunidad a excepción de los miembros de las comunidades desplazadas que han sido acogidas temporalmente por esta. Solicitudes de restitución de oficio podrán ser presentadas por UAEGRTD y Defensoría del Pueblo.	Representante legal del consejo comunitario, Juntas de los consejos comunitarios o sus integrantes, organizaciones de víctimas del territorio afectado. Cualquier miembro de la comunidad o territorio afectado. Solicitudes de restitución de oficio podrán ser presentadas por UAEGRTD y Defensoría del Pueblo. Consultas en instancias nacional, departamental y distrital.
desplazado fuera del territorio nacional. De igual forma las figuras contempladas deben entenderse en el marco normativo que rige a los pueblos indígenas.	

¿Cuáles son las afectaciones territoriales?

En términos generales son aquellas “acciones o violaciones en marco del conflicto armado que

causen abandono, confinamiento o despojo u otras formas de limitación del goce efectivo del territorio”. En el caso de los pueblos indígenas estas acciones pueden ser también aquellas subyacentes o vinculadas al conflicto y en el caso de las comunidades afrocolombianas aquellas directas o indirectas del conflicto armado.

Los dos decretos contienen las siguientes definiciones, respecto a los tipos de afectaciones territoriales:

a. *Abandono*: Afectación territorial que con ocasión del conflicto genera pérdida del acceso o disfrute de lugares y espacios de uso o aprovechamiento por parte la comunidad o de sus miembros individualmente considerados.

b. *Confinamiento*: Forma de abandono que limita a la comunidad y al individuo el uso y el disfrute de la totalidad del territorio.

c. *Despojo*: Afectación territorial que con ocasión al conflicto armado produce apropiación total o parcial del territorio por un tercero o de recursos naturales o culturales utilizando medios ilegales para ello. Son también negocios o actos jurídicos o administrativos que celebrados con ocasión del conflicto armado generan afectaciones o daños.

La focalización y la gradualidad de los procesos de restitución territorial presentan diferencias notorias para las dos poblaciones. Los casos de restitución de derechos territoriales implican la concertación de los mismos entre la UAEGRTD y la Mesa Permanente de Concertación Indígena, de la misma manera se definirán, tiempos, zonas y criterios. Sin embargo, la UAEGRTD podrá iniciar procesos con las comunidades que hayan solicitado protección por ruta étnica o restitución, en estos casos se deben tener en cuenta la afectación, la vulnerabilidad y las condiciones de seguridad. Del mismo modo, se señala la necesidad de interponer medidas cautelares en caso de riesgo inminente. Por su parte, en el caso de las comunidades negras la gradualidad y focalización será determinada por el gobierno nacional, es decir, de acuerdo a su competencia por la UAEGRTD.

Procedimientos para la restitución y protección de derechos territoriales:

La presentación de las solicitudes para las dos etnias se realiza de manera verbal o escrita ante

la UAEGRTD. También, los casos podrán ser remitidos a través del Ministerio Público o los Centros Regionales de Atención a Víctimas en caso de que éstos identifiquen afectaciones territoriales. A las solicitudes colectivas serán adjuntadas las solicitudes individuales.

El contenido de la solicitud contempla los mismos criterios:

Contenido de la solicitud de restitución de derechos territoriales de los grupos étnicos
Identificación del solicitante*
Relato de los hechos que motivan la solicitud
Ubicación del territorio (Depto, municipio, corregimiento, vereda, nombre del territorio colectivo o resguardo e información de si se Si el solicitante las tuviere, una relación de las pruebas
Toda información adicional y pertinente que el solicitante este en capacidad de aportar.
*En el decreto 4633 se aclara la calidad de reserva en la que debe mantenerse la información del solicitante

Para el trámite de solicitud el decreto 4633, define que una vez remitida la solicitud a la UAEGRTD, esta deberá dar inicio al estudio preliminar para cual podrá solicitar información a Incoder, Oficinas de Instrumentos Públicos, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otras entidades de la Red Nacional de Información. También serán fuente organizaciones indígenas, bases de datos, medios de comunicación u organismos internacionales. Este estudio debe ser realizado en un plazo de 30 días hábiles, los cuales son prorrogables. Sin embargo, no se aclara el límite de la prórroga. Este estudio tiene dos finalidades, la primera ser base para el establecimiento de medidas cautelares y la segunda, dar inicio a la caracterización de afectaciones territoriales, sin que este la sustituya.

Hay tres tipos de información que debe ser recolectada para este estudio de acuerdo a si son: 1. Resguardo indígena y reserva indígena; 2. Territorios con trámite de titulación, ampliación o saneamiento de resguardo; y, 3. Resguardos indígenas de origen colonial. Para los primeros, la información requerida es el número de resolución de la titulación, del registro predial y la matrícula inmobiliaria, plano con área y linderos, mapa georreferenciado, predios privados al interior del territorio, demás documentos históricos. Para los segundos, la información recolectada es el número de radicación de la solicitud y fecha, entidad ante la cual se presentó la misma, tipo y estado del trámite. Para los terceros, la información requerida es la copia de escritura pública de protocolización notarial del título de resguardo de origen colonial, copia del certificado de registro del título del resguardo, copia del levantamiento topográfico de los linderos elaborado por el IGAC. Un cuarto caso, corresponde a los territorios que son de posesión u ocupación tradicional para los cuales se tendrán en cuenta títulos coloniales u otros.

La estipulación de los tiempos para cada paso del trámite se indica en siguiente esquema:

Tiempos establecidos para el trámite de solicitud de restitución de comunidades indígenas.	
Remisión de las solicitudes a la UAEGRTD	3 días hábiles
La UAEGRTD asume el estudio preliminar del caso	3 días hábiles posteriores a la radicación
Las entidades a las que se solite información para soportar el estudio del caso deben aportarla a la UAEGRTD	10 días hábiles para dar respuesta a partir de la solicitud de la UAEGRTD
Realización del estudio preliminar	30 días hábiles a partir de que se radique la solicitud. Son prorrogables.

En el caso de la comunidades negras, afrocolombianas, palenquera y raizales, el trámite tiene la siguiente ruta. En primera instancia, el Ministerio Público o los Centros Regionales de Atención a Víctimas radicarán la solicitud ante la UAEGRTD, ésta a su vez establecerá qué territorios deben focalizarse, de acuerdo a la vulnerabilidad, la afectación y la seguridad. Posterior a la focalización la Unidad comenzará el estudio preliminar, el cual podrá alimentarse de información de las mismas entidades que alimentan los casos de restitución para los pueblos indígenas. Como plazo para este estudio se establecen dos meses, sin que se determine que son prorrogables. La información que debe recopilarse es de dos tipos, según si el territorio colectivo se encuentra titulado o si se encuentra en trámite de titulación. Para los primeros se debe recopilar la siguiente información: Número de resolución de titulación, registro predial y matrícula inmobiliaria, plano con linderos y área, mapa georreferenciado, posesiones individuales dentro del territorio colectivo, predios privados que fueron excluidos en la titulación y demás documentos históricos; entre tanto, para los segundos: el número de radicación de la solicitud y fecha, entidad ante la cual se presentó, tipo y estado del trámite. Por último, en caso de territorios de posesión u ocupación tradicional se tendrán en cuenta títulos coloniales, registros históricos, mapas de cartografía social.

Los plazos comprendidos para cada etapa del trámite de solicitud son los siguientes:

Tiempos establecidos para el trámite de solicitud de restitución de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.	
Remisión de las solicitudes a la UAEGRTD	3 días hábiles
La UAEGRTD asume el estudio preliminar del caso	3 días hábiles posteriores a la radicación
Las entidades a las que se solite información para soportar el estudio del caso deben aportarla a la UAEGRTD	10 días hábiles para dar respuesta a partir de la solicitud de la UAEGRTD
Realización del estudio preliminar	2 meses.

Las Medidas Cautelares:

Las medidas cautelares buscan asegurar que el derecho a la restitución de los territorios se pueda hacer efectivo en caso de que como resultado del proceso de restitución se reconozca la existencia del mismo. Esta por sí mismas no otorgan el derecho a la restitución pero reconocen medidas para que este pueda ser efectivo una vez sea reconocido.

Para las comunidades negras las medidas cautelares pueden ser solicitadas ante un juez civil del circuito de restitución de tierras por las autoridades de las comunidades negras, el Ministerio Público o la UAEGRTD. Estas se interpondrán en caso de gravedad o urgencia por violación de los derechos territoriales con el fin de evitar los daños sobre la comunidad y el territorio. Las medidas adoptadas pueden ser las siguientes: 1. Ordenar a las Oficinas de Instrumentos Públicos inscribir la solicitud del predio Cuando la legitimidad de la posesión este cuestionada; 2. Suspensión de procesos judiciales de cualquier naturaleza sobre el predio; y, 3. Las demás que se estimen pertinentes.

Para las comunidades indígenas las medidas cautelares son solicitadas ante un juez civil del circuito de restitución de tierras por la Defensoría del pueblo o la UAEGRTD de oficio o por solicitud de la comunidad. Las medidas que pueden ser adoptadas son las siguientes: a. Congelamiento del avalúo catastral de predios particulares que estén dentro del territorio en proceso de restitución. La oficina de Catastro, encargada de esta medida, debe remitir ante la Oficina de Registro la constancia de cumplimiento para lo cual tendrá plazo de 5 días. b. Suspensión de procesos judiciales de cualquier naturaleza sobre el predio. c. Suspensión de trámites de licencia ambiental. d. Solicitud de práctica de pruebas en riesgo de perder su valor como tales. e. Las demás que se consideren, indicando plazos de cumplimiento.

Para las dos comunidades, la UAEGRTD o la Defensoría del Pueblo deberán expedir una resolución que justifique su decisión, en caso de que esta sea no interponer medida cautelar en un término de 10 días hábiles a partir de la solicitud. Para el fallo de las medidas el juez contará con un plazo de 30 días hábiles siguientes a la solicitud. Y en los casos en los que el juez niegue las medidas, se tendrán 5 días hábiles para apelación, la cual debe ser resuelta en un plazo de 10 días hábiles.

Ruta de protección de derechos territoriales étnicos para los pueblos indígenas:

La ruta étnica de protección de derechos territoriales solo se encuentra manifiesta en el Decreto 4633. Esto implica una diferencia importante frente a la ruta de protección de derechos sobre el territorio de las comunidades negras que solo cuentan con el procedimiento judicial para la exigibilidad de sus derechos en la materia. Esta ruta es una medida de prevención y protección por vía administrativa que le permite a la UAGRTD cogestionar con otras entidades los mecanismos de protección de los territorios colectivos de los pueblos indígenas. Este mecanismo de carácter tutelar es adelantado por UAEGRTD, tiene como objetivo prevenir afectaciones tutelares o facilitar la restitución y formalización de forma previa a los mecanismos considerados por el decreto.

El comienzo de esta ruta se da una vez se termina el estudio preliminar. La UAEGRTD solicita a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos que en 5 días hábiles realice la inscripción de esta medida de protección en el folio de matrícula inmobiliaria. Para los casos de comunidades ubicadas en territorios baldíos, la unidad solicita al IGAC y al Incoder que dentro de 30 días hábiles se realice la determinación área del territorio sobre el cual se hará titulación, ampliación o saneamiento. Específicamente, el Incoder tendrá un plazo de hasta 12 meses para realizar los trámites de titulación, saneamiento y ampliación según fuere el caso. La Oficina de Registro de instrumentos Públicos que en 5 días hábiles realice la inscripción de esta medida de protección en el folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación mientras se realiza a nombre de la comunidad.

De la misma forma, se solicitará al Incoder la constitución, saneamiento, ampliación de resguardos o títulos de origen colonial republicano. Y el mismo procedimiento será exigible para las tierras que se encuentran en el Fondo Nacional Agrario que fueron adquiridas con el fin de adjudicación a comunidades indígenas y para aquellas tierras adquiridas con recursos propios, públicos o privados o de cooperación internacional con los mismos fines. La Unidad en concertación con las autoridades de las comunidades, realizará la solicitud al Incoder la instalación de vallas con información sobre el resguardo y las medidas e implicaciones procedentes. Esta ruta será inscrita en el Registro de tierras Abandonadas o Despojadas Forzosamente. La UAEGRTD y la UAEARIV coordinarán sus acciones en los procesos de formulación, implementación, consolidación y monitoreo de los planes de ordenamiento

territorial.

Caracterizaciones de Daños y Afectaciones:

Esta caracterización debe ser realizada por la UAEGRTD concertadamente con las comunidades de grupos étnico, su desarrollo contempla un periodo de 60 días hábiles, prorrogables por una vez. En el caso de los pueblos indígenas la prorroga sólo tendrá lugar en situaciones de conflictos inter-étnicos, para los pueblos afrocolombianos si bien no existe esta especificidad, en el caso de tales conflictos se tendrá como plazo para su resolución 60 días hábiles y el mecanismo será de acuerdo con los procedimientos internos de las comunidades. Por otra parte, las comunidades negras definen la participación del Ministerio del Interior en el proceso de caracterización.

Este informe de caracterización debe incluir las acciones de restitución, protección y formalización que tengan lugar, ya sea por vía judicial o administrativa, será a la vez un insumo para tramitar la demanda judicial de restitución. En general, el contenido de las caracterizaciones en el caso de los dos grupos étnicos es:

Contenido de las caracterizaciones de daños y afectaciones territoriales para grupos étnicos
☐ Area, Georreferenciación, límites y extensión del territorio ● Estado de formalización de la propiedad colectiva ● Usos del territorio. ● Identificación del cumplimiento de la función social y ecológica. Ese elemento sólo es contemplado para las comunidades indígenas. ● Antecedentes, circunstancias de tiempo, modo, lugar y contexto de cada afectación y daño territorial. ● Relación detallada de predios de terceros ocupantes u opositores. ● Relación de extracción de proyectos de extracción de recursos naturales, infraestructura y desarrollo que tengan lugar en el territorio. Se encuentren en ejecución o estén proyectados. ● Obras, proyectos o actividades legales o ilegales en el territorio. ● Censo de personas afectadas y rol dentro de la comunidad. ● Cultivos, plantaciones, bienes e infraestructura afectada. ● Obstáculos jurídicos que impiden la protección del territorio. ● Información sobre las controversias intra o inter-étnicas. ● Toda la información institucional aportada. ● Descripción de hechos generadores de las afectaciones. ● Recomendaciones sobre la inscripción o no en el registro.

Posterior a la caracterización, una vez se haya definido como resultado de la misma que existen daños y afectaciones territoriales la UAEGRTD procederá a la inscripción en el Registro de

Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente. De esta manera se dará inicio a la acción de restitución. En el caso de que el registro fuese negado, el auto administrativo podrá ser demandado por el solicitante o la Defensoría ante el Tribunal Contencioso Administrativo quien deberá fallar en un plazo de 60 días.

Proceso judicial para la restitución:

Este proceso tiene el objetivo de restituir los derechos territoriales de las comunidades víctimas que vieron los vieron afectados en el marco del conflicto armado y sus factores subyacentes y vinculados. La restitución judicial para los dos grupos étnicos se regirá por lo establecido en la ley 1448 exclusivamente en lo atinente a: Trámite y traslado de la solicitud, oposiciones, pruebas, periodo probatorio, recurso de revisión de la sentencia, notificaciones, actuaciones y trámites inadmisibles, acumulación procesal, información para restitución, mantenimiento de competencia después del fallo, competencia para conocer de los procesos judiciales (a excepción de lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 79) y como contenido del fallo se consideraran: las pretensiones de los solicitantes, las excepciones de los opositores, la solicitud de terceros, la identificación, individuación, deslinde de los inmuebles y por último, ordenes a la Oficina de Instrumentos Públicos para la inscripción de la sentencia en la oficina con competencia territorial.

Las comunidades indígenas, particularmente, reconocen que en tales casos donde se hallé vacíos normativos se deberá realizar la interpretación más favorable por analogía, garantizando la protección de los derechos territoriales de las comunidades. Para los dos grupos étnicos se contempla la selección de jueces y magistrados especializados con mayor conocimiento de la jurisdicción aplicable de comunidades indígenas y negras, realizando capacitaciones periódicas sobre estos temas. El Juez o tribunal competente será el del lugar donde se encuentre el territorio o los itinerantes que le sean asignados. En el caso de los pueblos indígenas, cuando estos o el Ministerio Público consideren que no hay garantías de seguridad o imparcialidad, se podrá presentar la demanda ante otra competencia territorial.

En el caso de pueblos indígenas la demanda puede ser presentada por la Defensoría del Pueblo o la UAEGRTD en un plazo de 60 días prorrogables por una vez y las comunidades o sus organizaciones también pueden interponer la demanda en cualquier tiempo. En el caso de las

comunidades negras la demanda debe ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo o la Unidad en un plazo de 30 días una vez se realiza la inscripción en el registro. El contenido de la demanda para los dos casos es:

Contenido de la Demanda de Restitución para Grupos Étnicos
☐ Identificación del solicitante ● Identificación del territorio (Ubicación, Departamento, Municipio, Vereda, identificación catastral, n. de matrícula inmobiliaria e identificación registral. ● Narración de los hechos. ● Las pretensiones. ● Relación y solicitud de práctica de pruebas. Incluyendo informe de caracterización y anexos. ● Domicilio de notificación. ● En caso de controversias sobre pretensiones se solicitará un incidente de conciliación ● Constancia de inscripción del territorio en registro de tierras despojadas, fundamentos de hecho y derecho de la solicitud. ● Todas medidas necesarias para garantizar los derechos territoriales de la comunidad. ● Cuando corresponda también se incluirán: Nombre, edad, identificación del despojado y su núcleo familiar o personas solicitantes, Certificado de matrícula inmobiliaria, certificación de avalúo del predio.

En el caso de demandas de restitución de territorios indígenas, la admisión de la demanda será notificada por el Juez, en un plazo de 15 días calendario a través de un auto admisorio. Este auto se notificará al demandante mediante anotación en formato que deberá contener: 1. La determinación de cada proceso por su clase, 2. Indicación de los nombres del demandante y demandado, 3. Fecha del auto y cuaderno en que se halla, 4. Fecha del estado y firma del secretario. A la Procuraduría Judicial para la Restitución de Tierras se le notificará personalmente de acuerdo con lo establecido en el código de procedimiento civil. Los demandados que hayan sido individualizados serán informados de la misma manera y adicionalmente de acuerdo a lo especificado para la notificación por aviso de acuerdo al Código de Procedimiento Civil.

El Juez, además, convocará a todos los que se consideren con derecho a intervenir en el proceso a través de un edicto fijado en la Secretaría del Juzgado durante 10 días, publicado en un diario de amplia circulación y en una radiodifusora local. Este también deberá ser leído en voz alta en la plaza principal el domingo siguiente.

Para las demandas de restitución de territorios de comunidades negras, el Juez tendrá el mismo plazo para dictar el auto admisorio que deberá notificarse a los opositores a través de un diario

de amplia difusión y luego de 10 días se entenderá como surtido el traslado de la demanda a las personas que se consideren afectadas por el proceso de restitución.

Para los casos, la carga de la prueba será para los opositores siempre y cuando el opositor no sea otra comunidad étnica.

Para las comunidades indígenas se mencionan dos tipos de presunciones, aquellas de derecho en relación con los territorios colectivos y las presunciones legales en relación con los territorios colectivos. Para las comunidades negras se mencionan las presunciones del segundo orden. En el primer tipo de presunción se tienen en cuenta: 1. La inexistencia de actos o negocios jurídicos que recaigan total o parcialmente sobre resguardos, reservar o territorios colectivos. 2. Inexistencia o invalidez de sentencias o actos administrativos que reconozcan derechos a favor de terceros en resguardos, reservas o tierras colectivas. 3. Los actos de transferencia de dominio sobre los títulos individuales serán considerados inexistentes si estos se celebraron con personas que hayan sido condenadas por su vinculación a grupos armados ilegales o por narcotráfico, así estos hubiesen actuado a través de terceros.

En el segundo tipo de presunciones, las cuales son mencionadas para los Decretos se encuentran: 1. Presunción de nulidad para ciertos actos administrativos en caso de comunidades sin título. 2. Presunciones de inexistencia de ciertos contratos para casos individuales. 3. Presunción de nulidad de ciertos actos administrativos para casos individuales. 4. Presunción del debido proceso en decisiones judiciales para casos individuales. 5. Presunción sobre los hechos de violencia. 6. Presunción sobre la inexistencia de la posesión. En los casos en donde exista un tercero de buena fe exenta de culpa el Juez ordenará la restitución y el pago de la compensación a la que hubiere lugar.

Posteriormente para oposiciones y alegatos de conclusión, en el caso de la comunidad indígena, una vez se termine el periodo probatorio, en un lapso de 20 días el Juez citará por una sola vez a las partes para se presenten en audiencia. Para las comunidades negras se menciona que la UAEGRTD podrá controvertir los hechos, solicitar y presentar nuevas pruebas en caso de existir opositores. Una vez se cierre el periodo probatorio se podrán establecer alegatos de conclusión hasta antes del fallo. Este fallo deberá contener para los dos casos:

Contenido del Fallo
• En caso de comunidades que no contaban con la formalización de sus territorios, la Orden al Incoder para que se realice la constitución, saneamiento o ampliación de resguardos, en un término no menor a 12 meses, en el caso de los pueblos indígenas. Adicionalmente, la orden al Incoder para titular en calidad de resguardos las tierras que se encuentran en el Fondo Nacional Agrario. En el caso de las comunidades negras la orden al Incoder de titular o formalizar las tierras de las comunidades. (en el decreto 4635 no se determina un plazo). • Entrega material y jurídica del territorio con identificación, deslinde, individuación, ubicación y extensión territorial. • Acompañamiento al retorno de acuerdo a protocolos o reubicación de la comunidad en territorios del mismo carácter jurídico, con igual o mejor calidad. • Suspensión de obras proyectos o actividades ilegales. Para las comunidades indígenas se menciona adicionalmente la declaratoria de nulidad de actos administrativos que permitieron obras, proyectos o actividades que no tuvieron consulta previa. • Reconstrucción del patrimonio cultural de acuerdo a la solicitud de la comunidad étnica. • Cada una de las oposiciones presentadas. • Peticiones de las víctimas. • Ordenes a la Oficina de de Registro de Instrumentos Públicos. • Ordenes acerca de las compensaciones en el marco de los decretos ley y todas tendientes a garantizar los derechos territoriales. • Declaratoria de nulidad de las decisiones judiciales que pierdan validez con la sentencia. • Declaratoria de nulidad de actos que atenten contra los derechos de las comunidades (como permisos, concesiones para aprovechamiento de recursos naturales.) • Ordenes a la fuerza pública para el acompañamiento en la entrega formal de los territorios. • Ordenes necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material y las medidas de restablecimiento del goce efectivo de los derechos de las víctimas.

La entrega material del territorio se encuentra reglamentada en el Decreto 4633, dando un plazo de 60 días hábiles, para la misma, a partir del fallo. Los encargados de realizar la diligencia serán la UAEGRTD y la Defensoría, los cuales levantarán un acta que deberán enviar al Juez encargado.

Controversias territoriales intra e inter-étnicas:

En la resolución de controversias intra e inter-étnicas se identifican dos momentos. El primero, es durante la caracterización de daños y afectaciones. Las comunidades indígenas y negras dan un plazo de 60 días para dirimir estos conflictos internamente de acuerdo con las reglas propias de cada comunidad. Sin embargo, los dos decretos realizan un mayor desarrollo de este tema en el apartado final sobre restitución de tierras, en el cual, se manifiesta un

segundo momento, ante el Juez de Restitución a través del trámite incidental.

En el caso de las comunidades indígenas, en referencia al segundo momento, indica que el juez abrirá un incidente de conciliación cuando acepte la demanda, si estos conflictos no han sido subsanados, con el fin de lograr una conciliación de las diferencias. Los casos en que se dará esta situación son: Cuando se hayan agotado los trámites internos para resolución de conflictos de una comunidad de un mismo pueblo, cuando se hayan igualmente agotado los mecanismos entre diferentes etnias o comunidades, en el caso de familias que no hayan logrado el retorno o la reubicación por decisiones de las autoridades propias. Es relevante la aclaración de la aplicación de otras normas sobre conciliación para estos casos.

Este incidente de conciliación se deberá resolver en una sola audiencia para la cual: 1. Se citaran las autoridades e interesados de cada uno de los resguardos o territorios colectivos. 2. Cada parte hará su exposición de los hechos. 3. Las comunidades formularan posibles rutas de resolución del conflicto, Juez también podrá manifestarse al respecto. 4. En dado caso de ausencias justificadas se determinará una nueva fecha. 5. Si no se logra ningún acuerdo, el juez con un peritazgo jurídico antropológico puede adoptar una decisión que será parte del fallo de restitución.

En el caso de las comunidades negras, los conflictos entre individuos que no han podido retornar o reubicarse y sus autoridades deben ser resueltos con sus comunidades con el apoyo de UAEGRTD. El proceso de resolución de los conflictos inter e intra étnicos suspenden los plazos dispuestos en el proceso de restitución. De la misma manera que en el caso de comunidades indígenas, esta situación se dará cuando se generen conflictos entre comunidades de una misma etnia o de diferentes etnias y no aplican otras normas referentes a la conciliación. En particular, el Decreto 4635 contempla la creación de un Comité Inter-étnico de Conciliación y Justicia Ad Hoc, el cual tendrá como reglas: sus miembros se nombraran de acuerdo a las normas internas, las normas se acordaran entre los miembros del consejo comunitario, de las reuniones se llevaran actas, que luego serán remitidas a las partes y al Juez de Restitución.